

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

Preparación de la undécima consulta

Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Undécima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) (2024-2025)

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

1. Introducción

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, se ajustan al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado en el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional en 2015. El ODS 4 busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes de los países sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la undécima consulta.

2. Alcance de la consulta

Habida cuenta de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación sea realmente inclusiva para todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el contexto actual, en el que los países se esfuerzan por recuperarse de la interrupción del aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. Las medidas concretas adoptadas por los países en consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a la aplicación de la agenda Educación 2030.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, se están invirtiendo esfuerzos en velar por que

las directrices incluyan los componentes de las metas y sean una valiosa contribución al seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de las metas del ODS 4.

La Convención no solo se ajusta plenamente al ODS 4, sino también al contenido normativo sobre el derecho a la educación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Esta consulta es asimismo una oportunidad para aportar una contribución a la **iniciativa en curso de la UNESCO sobre la evolución del derecho a la educación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente**¹ (puesta en marcha en diciembre de 2021). Esta iniciativa busca maneras de reforzar el derecho a la educación enmarcándolo en una perspectiva de aprendizaje permanente y tomando en consideración las nuevas exigencias que se plantean a la educación. Reposa en el **informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación**², en el que se propone ampliar explícitamente nuestro enfoque del derecho a la educación a todas las edades, a todos los tiempos y a todos los espacios. La iniciativa también está en consonancia con la **Declaración de visión del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación**³ y con el **Informe de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (2022)**⁴, el cual aboga por la transformación de los sistemas educativos para “incluir a todos, independientemente de las circunstancias, el contexto o el origen”. La iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación tiene por finalidad poner en marcha un análisis colaborativo y participativo sobre el marco internacional para garantizar la observancia efectiva del derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Por último, la iniciativa se basa en diálogos intergubernamentales recientes, en particular el Marco de Acción de Marrakech - Aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos⁵ y la Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia⁶.

Cabe señalar también que las consultas previas sobre la Convención y la Recomendación revelaron que los países tienen ahora una visión más amplia del derecho a la educación. La undécima consulta, que reposa en las conclusiones de los informes nacionales anteriores, incluye diversas cuestiones que tienen repercusiones directas en el derecho a la educación como, por ejemplo, el aprendizaje digital, las consideraciones relacionadas con el clima, el derecho al aprendizaje permanente y el papel de los agentes no estatales en la educación.

3. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en sus marcos nacionales. La Recomendación, que no tiene ese carácter, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezar algunos Estados para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

¹ <https://www.unesco.org/es/right-education/evolving>.

² <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>.

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Marco de Acción de Marrakech | Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

Al margen de las diferencias en cuanto al alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

4. Participación en las consultas

El periodo examinado para la undécima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2021-2024).

El informe titulado Futuros de la educación propone un nuevo contrato social para la educación, que exige entender la educación como un bien común y una causa común de la sociedad. En ese sentido, es necesario llevar a cabo amplias consultas en las que participe un gran número de partes interesadas. El proceso de presentación de informes ha de ser, por lo tanto, **participativo**, por lo que es necesario garantizar la cooperación entre el Ministerio de Educación y los demás ministerios que se ocupan de diversos aspectos del derecho a la educación, y consultar a los interlocutores sociales y a las **organizaciones de la sociedad civil** y otros organismos pertinentes.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

Al preparar los informes, se anima a los Estados Miembros a proporcionar **información importante y pertinente de forma concisa**. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas se ajustan a la Convención y la Recomendación.

La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o señalarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**⁷, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**⁸, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO⁹. Las conclusiones y los informes de las consultas no solo sirven para el

⁷ <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

⁸ <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org).

seguimiento, sino que nutren una labor más amplia de generación de conocimientos, promoción y cooperación técnica.

5. Modalidades y estructura

Las directrices se estructuran en torno a tres capítulos:

- El **primer capítulo** contiene información general sobre la adhesión a la Convención.
- Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**¹⁰, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**¹¹, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO¹².
- El **tercer capítulo** está orientado a obtener información sobre los métodos utilizados para sensibilizar a las distintas autoridades del país a los dos instrumentos.

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas sobre la base de un proceso participativo, se ofrecen **orientaciones de los dos tipos siguientes**:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

¹⁰<http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

¹¹<https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

¹²[UIS Statistics \(unesco.org\)](http://uis.unesco.org).

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: Costa Rica

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: Ministerio de Educación Pública

Nombre de la persona de contacto: Anna Katharina Müller Castro (Ministra de Educación)

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto: despachoministerial@mep.go.cr,
katherine.muller@mep.go.cr

I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza¹³

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☒ Sí (X)

Costa Rica es un Estado Parte de la Convención. Fue suscrita “ad-referéndum” en la Undécima Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Con la Ley N. 3170 de 12 de agosto de 1963, el país se adhiere a la Convención. De acuerdo con los datos de la página de la UNESCO, Costa Rica ratifica la Convención desde el 09 de setiembre de 1963.¹⁴

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

Sí: Indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

- ☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas
- ☐ Se ha iniciado el proceso de ratificación
- ☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir

Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en qué puede ayudarle la UNESCO.¹⁵

No aplica

☐ No, no se tiene prevista una ratificación. Explique por qué.

No aplica

¹³ <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/convention-against-discrimination-education>.

¹⁴ Consulta <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/convention-against-discrimination-education#item-2>

¹⁵

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

☒ Sí

☐ No

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación?¹⁶

☒ Sí

☐ No

- Resolución Nº 20244-2021. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas y quince minutos de diez de setiembre de dos mil veintiuno.
- Resolución Nº 02226-2021 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas y quince minutos de cinco de febrero de dos mil veintiuno.
- Resolución Nº 2021006984 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno.
- Resolución Nº 23074 – 2022. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., Resolución de las 13 horas veintiseis minutos del treinta de setiembre del dos mil veintidós. Referente a la discriminación por identidad de género contra persona menor de edad en e espacio educativo (No reconocimiento del nombre social).

☐ Sí: ¿Se han invocado las disposiciones de la Convención?

☒ Sí

☐ No

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.

Corte Suprema de Justicia, Acta de Corte Plena n°002-2021.

Resolución Nº 2023-2010. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos de dos de febrero de dos mil diez.

Resolución Nº 1167-2010. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A, a las dieciséis horas cinco minutos del veinticinco de marzo del dos mil diez.

PGR OPINIÓN JURÍDICA OJ-040-95.

II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.

*Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5¹⁷.*

- Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación.

☒ Sí ☐ No

- En caso afirmativo, indique las referencias.

- Constitución Política.
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 7184).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Ley 4534).
- Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo (Ley 8661).
- Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, ratificado por Decreto Ejecutivo (Ley 34780).
- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley 7948).
- Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739).
- Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Ley 9303).
- Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).
- Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (Ley 9379).
- Ley para la Inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público (Ley 8862).
- Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad CIAD (Ley 9171).
- Ley para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV ciclos de Educación Especial (Ley 8283).
- Ley Fundamental de Educación de Costa Rica (1957).
- Ley de Cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (Ley 9940).
- Ley de Reconocimiento de Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) como lengua materna (Ley 9049)
- Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (Decreto Ejecutivo 26831-MP-MEP).

¹⁷

En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

- Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema educativo costarricense (Decreto Ejecutivo 40955-MEP).
- Políticas institucionales en materia de discapacidad (Directriz N° 285-MEP).
- Política Educativa denominada “La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad” (2017).
- Política Curricular denominada “Educar para una Nueva Ciudadanía: Fundamentación de la Transformación Curricular Costarricense” (2015).
- Ley número 5360, Prohibición de todas las restricciones a la migración fundada en consideración de raza, del 11 de octubre de 1973 y sus reformas.
- Política Nacional de Niñez y Adolescencia (2004)
- Política para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI) 2023-2028
- Política Nacional para la Igualdad Efectiva Entre Mujeres y Hombres 2018-2030
- Ley número 7426, del 21 de setiembre de 1994, que sustituye el Día de la Raza, por el “Día de las Culturas”.
- Ley número 7711, de 1997 “Ley de eliminación de la discriminación racial en los programas educativos y en los medios de comunicación”
- Decreto número 32338-MEP, de 2005 para el “Establecimiento de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses”
- Ley número 8938, del 2011, 31 de agosto, de cada año, como “Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense”.
- Decreto número 38140 de 2014 “Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 y su Plan de Acción”.
- Decreto 32338-MEP de 2005 Creación de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses.
- Directriz 057-MEP de 2019. “Erradicación de la discriminación étnico-racial en los centros educativos”
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (AG-ONU, 21-12-1965). Ev-04-01-1969.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (AG-ONU, 16-12-1966). Ev.03-01-1976.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (AG-ONU,16-12-1966). Ev.23-03-1976.
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (AGONU, 16-12-1966). Ev. 23-03-1976.
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (AG-ONU, 18-12-1979). Ev.03-09-1981.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3-2-1970
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (AG-ONU, 06-10-1999).
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes (AG-ONU, 10-12-1984). Ev. 26-06-1987.
- Convención sobre los Derechos del Niño (AG-ONU, 20-11-1989), 21 de agosto de 1990
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) 1-10-2008
- Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ad.Conferencia Gral de OIT, 27-06-1989).
- Convenio N°111 de la OIT sobre discriminación en materia de empleo y ocupación (Ad.Conferencia , 25-06-1958). Ev. 15-06-1960.

- Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (Ad. Conferencia Gral. De UNESCO, 14-12-1960). Ev. 22-05-1962.
- Protocolo para instituir la comisión de conciliación y buenos oficios facultada para resolver las controversias que daría lugar a la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (Ad. AG.UNESCO 10-12-1962. Ev.24-10-1968).
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (AG-ONU, 09-12- 1948). Ev- 09-12-1948.
- Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid (AG-ONU, 30-11-1973).
- Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes (AG-ONU, 10-12- 1985).
- Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad. Ley 7948 de Costa Rica Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de ONU para establecer la Corte Penal Internacional).

1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

- Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación¹⁸ y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan).

A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b¹⁹.

☒ Los textos jurídicos²⁰ prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza:

- ☒ En la educación preprimaria (*incluido* el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
- ☒ En la educación primaria
- ☒ En la educación secundaria
- ☒ En la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ En la educación superior
- ☒ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Indique las disposiciones jurídicas pertinentes.

- Constitución Política de Costa Rica, TITULO IV DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES.
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Ley 4534).
- Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo (Ley 8661).
- Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, ratificado por Decreto Ejecutivo (Ley 34780).

¹⁸ Véase el artículo/párrafo 1.1.

¹⁹ En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

²⁰ Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.

- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley 7948).
- Ley N°7184 del 18 de julio de 1990 denominada: Convención de los Derechos del Niño.
- Ley N°7739 del 06 de enero de 1998 denominada: Código de la Niñez y Adolescencia.
- Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Ley 9303).
- Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).
- Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (Ley 9379).
- Ley para la Inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público (Ley 8862).
- Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad CIAD (Ley 9171).
- Ley para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV ciclos de Educación Especial (Ley 8283).
- Ley de Cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (Ley 9940).
- Ley de Reconocimiento de Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) como lengua materna (Ley 9049)
- Ley N°2160 del 25 de setiembre de 1957 denominada: Ley Fundamental de Educación.
- Ley N°8261 del 02 de mayo de 2002 denominada: Ley de la Persona Joven.
- Ley N° 9999 del 19 de agosto de 2021 denominada: Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense. Reformada por la ley 10420 del 20 de noviembre de 2023 denominada: Reforma Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense y Estatuto de Servicio Civil.
- Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (Decreto Ejecutivo 26831-MP-MEP).
- Decreto Ejecutivo N°38140 del 26 de noviembre de 2013 denominado: Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 y su plan de acción.
- Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema educativo costarricense (Decreto Ejecutivo 40955-MEP).
- Políticas institucionales en materia de discapacidad (Directriz N° 285-MEP).
- Política Educativa denominada “La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad” (2017).
- Política Curricular denominada “Educar para una Nueva Ciudadanía: Fundamentación de la Transformación Curricular Costarricense” (2015).
- Política Nacional de Niñez y Adolescencia (2004)
- Política para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANONI) 2023-2028
- Política Nacional para la Igualdad Efectiva Entre Mujeres y Hombres 2018-2030
- Corte Suprema de Justicia, CIRCULAR N° 76-2019, Importancia de conocer, estudiar y aplicar los convenios e instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad.
- Directriz DM-45-08-2018-MEP del 22 de agosto de 2018. Temas: A. Rechazo absoluto a cualquier expresión o acto discriminatorio y promoción de los centros educativos como espacios libres de discriminación. B. Generalidades sobre el acceso al Sistema Educativo Costarricense. C. Acciones de integración a aplicar por centros educativos. D. Lineamientos para la elaboración y aplicación

de pruebas de ubicación en el proceso de matrícula. E. Levantamiento de la información. F. Acogida a la población estudiantil migrante en la educación superior universitaria.

- Protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia. MEP.
- Resolución N°3566-2016 MEP: Reconocimiento de la identidad de género en la documentación inicial”.
- Ley número 5360, Prohibición de todas las restricciones a la migración fundada en consideración de raza, del 11 de octubre de 1973 y sus reformas.
- Ley número 7426, del 21 de setiembre de 1994, que sustituye el Día de la Raza, por el “Día de las Culturas”.
- Ley número 7711, de 1997 “Ley de eliminación de la discriminación racial en los programas educativos y en los medios de comunicación”
- Decreto número 32338-MEP, de 2005 para el “Establecimiento de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses”
- Ley número 8938, del 2011, 31 de agosto, de cada año, como “Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense”.
- Decreto número 38140 de 2014 “Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 y su Plan de Acción”.
- Decreto 32338-MEP de 2005 Creación de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses.
- Directriz 057-MEP de 2019. “Erradicación de la discriminación étnico-racial en los centros educativos”
- Circular DM-0030-07-2020 para eliminar de los reglamentos internos de las instituciones educativas, toda referencia a “cortes de cabello permitidos”, “estilos de cabello permitidos” o “largo de cabello permitido”, en virtud de calificarse como restricciones al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, el derecho de autodeterminación de la imagen, la identidad de género, la integridad y la intimidad de las personas estudiantes”.
- Protocolo de atención al bullying contra población LGTB inserta en los centros educativos.
- Circular DM-024-05-2015 “Declaración del Ministerio de Educación Pública como espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.
- Circular DM-040-07-2018 “Lineamientos para la adecuación de trámites, documentos y registros al reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género de la población estudiantil y estudiantes egresados del Sistema Educativo Costarricense”.

- Enumere los motivos de discriminación prohibidos en la enseñanza tal y como se recogen en los textos jurídicos.

Ley Fundamental de Educación: **Artículo 1.-** Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Por lo que se deberá estimular y fomentar en los educandos el aprecio por el ejercicio de los derechos humanos y la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural de nuestro país. **Artículo 2º.-** Son fines de la educación costarricense: (...) **f)** Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin discriminación de ningún tipo.

Código de la Niñez y Adolescencia: Artículo 69°- **Prohibición de prácticas discriminatorias.** Prohíbese practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo de discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana.

Ley de la Persona Joven: **Artículo 4º**-Derechos de las personas jóvenes. La persona joven será sujeto de derechos; gozará de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema. Además, tendrá los siguientes: (...) **h)** El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven.

Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense. **Artículo 1-** Principios rectores. La presente ley se fundamenta en los principios del interés superior, igualdad y no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación y el de autonomía progresiva, contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Conforme a los principios enunciados, todos los sujetos que tengan participación en el procedimiento administrativo-disciplinario abierto contra un funcionario o funcionaria docente, administrativo-docente, técnico-docente o administrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), en cualquiera de sus etapas, fases o instancias, están obligados a orientar sus acciones y decisiones hacia el respeto y la garantía de todos los derechos de las personas menores de edad que figuren como víctimas, denunciantes o testigos, sin excepción alguna ni discriminación.

Política Nacional de Niñez y Adolescencia (2024) Derecho a la educación El derecho a la educación, como derecho fundamental de las personas menores de edad, permite el desarrollo integral de sus capacidades, habilidades, actitudes, valores y conocimientos para el ejercicio de sus derechos y el disfrute de una vida plena. Este comprende, entre otros, el derecho al desarrollo de potencialidades, la permanencia en el sistema educativo formal, a la enseñanza gratuita y obligatoria, a la formación técnica, a la educación especial y la prohibición de prácticas discriminatorias.

Política para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI) 2023-2032: 4.4.3 Educación para el cambio cultural: Esta Política establece la centralidad que tienen los procesos educativos y formativos en todos los niveles y con todas las poblaciones e instituciones, para impulsar el cambio cultural y los aprendizajes de nuevos conocimientos, habilidades y prácticas alternativas a la violencia.

Esta propuesta se sustenta en lo que se conoce como “pedagogía crítica”, opción que facilita el proceso de aprendizaje en función del reconocimiento de la persona como agente de cambio social. Es un espacio conceptual en el que los problemas individuales o colectivos toman vigencia para ser analizados a la luz de la teoría y de la práctica como posibilidad de humanizar la educación. El proceso se diseña y se implementa como una alternativa que cuestiona los estilos de vida que han generado el estado y la sociedad, en este caso de la violencia contra las mujeres y la ideología machista (Ramírez, 2008).

Directriz DM-45-08-2018-MEP

A. Rechazo absoluto a cualquier expresión o acto discriminatorio y promoción de los centros educativos como espacios libres de discriminación:

El Ministerio de Educación Pública declara el más absoluto repudio a toda manifestación que llama al odio o a la violencia contra poblaciones de distintas nacionalidades que habitan temporal o permanentemente en nuestro país, independientemente de su estatus o condición migratoria.

Informa a todo su personal y en especial al docente, que constituyen discursos de odio, todas aquellas manifestaciones (verbales, escritas o de cualquier otra índole) que buscan hacer daño, mediante la hostilidad, la discriminación y la violencia, hacia una persona o grupo de personas por pertenecer a un determinado grupo social o demográfico.

Señala, que un elemento particularmente relevante de este tipo de mensaje es el estatus o la posición de quien realiza esa manifestación, por el reconocimiento que tenga en un grupo social específico, como es el caso de la persona docente en los ambientes educativos, por lo que les corresponde especialmente, prevenir este tipo de manifestaciones entre sus estudiantes y garantizar la debida protección e igualdad de derechos, - en particular el da la educación -, sin discriminación de ninguna clase, para estudiantes extranjeros en sus centros educativos.

Insta a todas las comunidades educativas (alumnos, docentes, personal administrativo, padres y madres de familia) a promover el respeto, la acogida generosa y la hospitalidad para los estudiantes extranjeros y sus familias, y solicita a todo el personal del MEP y a la población estudiantil, velar porque cada centro educativo se constituya en un espacio libre de discriminación y en especial en esta coyuntura, en un espacio libre de manifestaciones xenofóbicas.

Recuerda que el artículo N. 8 del Reglamento a la Ley de Carrera Docente (N. 2235-MEP y sus reformas) establece como obligaciones del Personal Docente no incurrir o promover prácticas discriminatorias de cualquier tipo, hacia alguna persona servidora, estudiante o externa a la institución por razón de su etnia, género, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad o por cualquier tipo de discriminación a la dignidad humana.

- B. Protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia. MEP. **PRESENTACIÓN:** Los centros educativos tienen el desafío de ser espacios de convivencia donde todas las personas son iguales; se les garantiza los mismos derechos; se acepta, valora y respeta la diversidad y se evita la discriminación. (Y demás partes del protocolo)
- C. Resolución 3566-2016: "Reconocimiento de la identidad de género en la documentación inicial": A través de esa resolución se insta a realizar los ajustes necesarios para garantizar a las personas (funcionarias o estudiantes) mayores de edad (o menores de edad con consentimiento de representante legal) que lo soliciten, el reconocimiento a la identidad de género en la documentación oficial del Ministerio de Educación Pública.

D. Directriz 057-MEP de 2019. "Erradicación de la discriminación étnico-racial en los centros educativos":

Artículo 1º—Se instruye al Ministerio de Educación Pública a promover en sus proyectos, programas e iniciativas la inclusión de los principios de igualdad de oportunidades, la eliminación de prejuicios, estigmatizaciones y todo hecho o disposición que promueva segregación de cualquier tipo.

Artículo 2º—El Ministerio de Educación Pública fomentará en los centros educativos espacios de intercambio entre las diferentes etnias y culturas que constituyen la vida activa de la sociedad costarricense, incluyendo las contribuciones de los grupos minoritarios al desarrollo de la sociedad y de una cultura esencialmente democrática, diversa y pluralista.

Artículo 3º—El Ministerio de Educación Pública incluirá dentro de los correspondientes planes operativos anuales las actividades asociadas con el Plan Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses. En concordancia, la Comisión dará un informe anual del cumplimiento de las metas a

los jerarcas de estas instituciones. Asimismo, la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses deberá incluir en su plan de trabajo la elaboración de materiales educativos que promuevan el respeto a la diversidad multiétnica y pluricultural, tanto soporte físico como virtual.

Artículo 4º—El Ministerio de Educación Pública generará e implementará protocolos, herramientas, procedimientos e instrumentos para procurar que los centros educativos sean espacios libres de discriminación étnico-racial.

Artículo 5º—El Ministerio de Educación Pública procurará que la formación permanente del personal docente se oriente hacia el estudio y la promoción de la importancia de la cultura afrodescendiente en la construcción de la historia nacional costarricense.

Artículo 6º—El Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Educación Pública y Ministerio de Cultura y Juventud realizarán una campaña nacional anual en los centros educativos para la promoción de una sociedad libre de discriminación étnico-racial.

Artículo 7º—Las sanciones por discriminación por razones étnico-raciales se aplicarán según la gravedad de los hechos y según las sanciones contempladas en los reglamentos internos del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 8º—Corresponderá al Ministerio de Educación Pública y al Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia el seguimiento a las disposiciones de la presente directriz.

Artículo 9º—Se insta a las instituciones públicas y privadas a que, dentro de sus posibilidades y sin afectar el cumplimiento de sus propios objetivos, apoyen y coordinen sus acciones afirmativas en conjunto con la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses en el contexto de sistema educativo formal.

- E. Circular DM-0030-07-2020 para eliminar de los reglamentos internos de las instituciones educativas, toda referencia a “cortes de cabello permitidos”, “estilos de cabello permitidos” o “largo de cabello permitido”, en virtud de calificarse como restricciones al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, el derecho de autodeterminación de la imagen, la identidad de género, la integridad y la intimidad de las personas estudiantes”.

☒ Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza.

☒ En la educación preprimaria (*incluido* el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

☒ En la educación primaria

☒ En la educación secundaria

☒ En la enseñanza y formación técnica y profesional

☐ En la educación superior

☒ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

Entre la legislación vigente, se cuenta con:

- Ley Fundamental de Educación de Costa Rica (1957).
- Políticas institucionales en materia de discapacidad (Directriz N° 285-MEP).

- Política Educativa denominada “La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad” (2017).
- Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema educativo costarricense (Decreto Ejecutivo 40955-MEP).
- Política Curricular denominada “Educar para una Nueva Ciudadanía: Fundamentación de la Transformación Curricular Costarricense” (2015).
- Ley número 7426, del 21 de setiembre de 1994, que sustituye el Día de la Raza, por el “Día de las Culturas”.
- Ley número 7711, de 1997 “Ley de eliminación de la discriminación racial en los programas educativos y en los medios de comunicación”
- Decreto número 32338-MEP, de 2005 para el “Establecimiento de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses”
- Ley número 8938, del 2011, 31 de agosto, de cada año, como “Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense”.
- Decreto número 38140 de 2014 “Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 y su Plan de Acción”.
- Decreto 32338-MEP de 2005 Creación de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses.
- Directriz 057-MEP de 2019. “Erradicación de la discriminación étnico-racial en los centros educativos”
- Protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia.

Iniciativas:

- Servicio comunal estudiantil “Alcemos la voz”, orientado a la prevención de la discriminación por razones de género, particularmente contra el acoso sexual en la docencia.
- Estrategia de Cambio cultural: niñez en el centro La estrategia se orienta a garantizar los derechos de las niñas y los niños que asisten al Nivel de Educación Preescolar del MEP, con un énfasis en la promoción del desarrollo de la agencia ciudadana, prácticas de salud reflexivas, cultura de paz y prevención de todos los tipos de violencias.
El objetivo: Implementar una estrategia de cambio cultural en coherencia con las políticas aprobadas por el Consejo Superior de Educación, para que niñas y niños de esta población desarrollen una ciudadanía crítica, responsable y creativa, en comunidades educativas democráticas e igualitarias. (<https://tecnoideaspreescol.wixsite.com/tecnoideas/copia-de-igualdad-de-g%C3%A9nero>)

☐ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio:

- ☒ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
- ☒ En la educación primaria
- ☒ En la educación secundaria
- ☒ En la enseñanza y formación técnica y profesional

☐ En la educación superior

- ☒ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

Es importante, recordar que los servicios específicos que se brindan desde la **Educación Especial** (Servicio educativo de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo en el desarrollo, Centros de Educación Especial (CEE), Aulas integradas de Discapacidad Múltiple y Discapacidad Intelectual y Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional (Plan Nacional)) utilizan como referentes programáticos los planes de estudio de la Educación General Básica.

Desde el Programa de Estudio de Educación Preescolar en Costa Rica se favorece el combate de toda forma de discriminación infantil al enfocarse en el desarrollo integral de los niños y las niñas, según lo establecido en la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación, las Políticas Educativa y Curricular y las disposiciones vigentes emanadas por el MEP. Además, este programa no solo busca satisfacer las necesidades biológicas, emocionales, cognitivas y lingüísticas de los estudiantes, sino que también promueve el respeto por las características e intereses individuales de cada estudiante, para lo cual insta a la persona docente a contextualizar las prácticas educativas de manera que favorezcan un entorno inclusivo y equitativo, fundamental para el desarrollo armonioso de los niños y las niñas en la sociedad costarricense.

Los programas de estudio de I y II Ciclos, abordan de manera transversal la temática relacionada con la lucha contra la discriminación, todo lo anterior, a la luz de lo normado en las políticas educativa y curricular emanadas por el MEP, que procura el respeto a la otredad y, por ende, la observancia en los derechos y deberes del estudiantado. En este orden de ideas, esto se evidencia en los programas de todas las modalidades de I y II Ciclos.

El **Departamento de Educación Intercultural** implementa "La Estrategia de Educación Intercultural 2023-2026" en la que se desarrollan acciones para promover las relaciones interculturales, la inclusión y la sana convivencia en los centros educativos.

El Departamento de Educación Intercultural trabaja en la revisión de las guías de programa o temarios de lenguas o culturas indígenas, desarrolla procesos de elaboración de programas de estudio de Lenguas y culturas indígenas de la educación primaria y secundaria, con la participación activa de los pueblos indígenas correspondientes, para la atención pertinente de las particularidades lingüísticas y culturales en concordancia con lo establecido en el Convenio N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1992). Otras acciones son:

- Creación del Programas de Estudio de Cosmovisión Cabécar para III ciclo en Talamanca, con la participación de personas conocedoras de la lengua y la cultura cabécar, el Consejo Local de Educación Indígena del territorio y aprobado por el Consejo Superior de Educación en el año 2021.
- Participación en el proceso de modificación de la malla Curricular de centros educativos del país denominados Liceos Rurales que atienden población Indígena, se incluyen dos nuevas asignaturas; Lengua y Cultura indígenas, aprobado por el CSE en el año 2023.
- Elaboración de programas de estudio de Lengua y Cultura Ngäbe Bugle, de III Ciclo de la Educación General Básica, aprobado por el Consejo Superior de Educación en el año 2023, con el propósito de dar atención culturalmente pertinente a estudiantes indígenas del pueblo Ngäbe bugle matriculados en Liceos Rurales ubicados fuera de territorio indígena.
- Elaboración de Guías de programas de estudio de Lengua y Cultura Bribri de Salitre, para III y IV Ciclos de la Educación General Básica y Diversificada, con la participación de personas conocedoras del idioma y la cultura bribri, el Consejo Local de Educación Indígena del territorio de Salitre y aprobado por el Consejo Superior de Educación en el año 2024, en atención del estudiantado matriculados en los Liceos Rurales ubicados en el territorio indígena de Salitre.
- Elaboración de Programas de estudio de Cultura Boruca, de I y II Ciclos de la Educación General Básica, con el aporte de personas conocedoras de la cultura Boruca. Aprobado por el Consejo Superior de Educación en el año 2024.

- Elaboración de Programa de estudio de Lengua Bribri de Sulá, de I y II Ciclos de la Educación General Básica, con el aporte de personas conocedoras de la cultura Bribri de Sulá. Aprobado por el Consejo Superior de Educación en el año 2024.
- Está en proceso la elaboración de programas de estudio de Lengua cabécar de Ujarrás para I y II ciclos y programas de estudio de lengua y cultura Boruca para Tercer Ciclo y Educación Diversificada, con participación de los territorios involucrados en atención a sus derechos.
- Se brindan acompañamientos a las Direcciones Regionales de Educación para la atención del estudiantado indígena tanto dentro como de fuera de los territorios indígenas, conforme a los objetivos del Subsistema de Educación Indígena, según Decreto Ejecutivo N°. **37801-MEP** (2013).
- Se realizan encuentros de acompañamiento a los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI) de los 24 territorios Indígenas del país, en atención al I Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena 2023 (1° CCNEI-2023), en materia curricular, específicamente para la elaboración de programas de estudios.
- Acompañamientos a las Direcciones Regionales de Educación para la contextualización de los planes de estudio, de acuerdo con la cosmogonía y cosmovisión de cada pueblo originario
- Acompañamientos a las Direcciones Regionales de Educación para la implementación de los nuevos programas de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación.

Respecto al ámbito de la **Afectividad y Sexualidad Integral**, se desarrollaron dos programas de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación, órgano de naturaleza jurídica constitucional, encargado de la dirección general de la enseñanza oficial. Cada programa se dirige a un ciclo en específico: III Ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada.

El programa de II ciclo se implementa en una lección semanal de las aprobadas para la asignatura de Ciencias, y el de Educación Diversificada se imparte en una lección específica de la materia denominada “Educación para la Afectividad y Sexualidad”, aprobada en el año 2017. Esta asignatura la imparten docentes de Psicología.

Ambos programas se basan en la Política Curricular en el marco de la visión “Educar para una Nueva Ciudadanía”, que es coincidente con los siguientes enfoques:

- Derechos Humanos
- Diversidades
- Interculturalidad
- Generacional – contextual
- Género
- Educación Inclusiva

Los programas giran en torno a los siguientes ejes temáticos, los cuales guardan relación con los tres grandes ejes de la Política Curricular “Educar para una Nueva Ciudadanía” (MEP, 2015):

- Vivencia plena de la sexualidad, en armonía con el bienestar y desarrollo personal y social.
- Corresponsabilidad en el disfrute de la sexualidad, desde el ejercicio y garantía plena de derechos.
- Ejercicio de la sexualidad para la igualdad y equidad social.

De estos se desprenden los siguientes subejos:

- Cuerpos y corporalidades
- Afectos y vínculos
- Placer y Bienestar

- Salud sexual y salud reproductiva
- Identidades y diversidades
- Corresponsabilidad social
- Derechos sexuales y derechos reproductivos
- Cultura, poder y violencia

Su implementación se orienta, entre otros aspectos, a la eliminación de la discriminación por razones de género, orientación sexual o identidad de género.

☒ Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

En Costa Rica, existen diversas prácticas educativas que promueven la igualdad y evitan la discriminación en el ámbito escolar tales como:

1. Inclusión: las buenas prácticas educativas incluyen a todas las personas estudiantes, evitando la discriminación y buscando el éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje de cada una de ellas.
2. Flexibilidad: Las personas docentes deben ser flexibles, adaptándose a diferentes situaciones, contextos y necesidades de los estudiantes. Por lo que hace un diagnóstico de su entorno escolar para brindar los apoyos necesarios.
3. Promover los derechos humanos como eje transversal fomentando el respeto y la igualdad entre todos los miembros de la comunidad educativa.
4. Comunicación asertiva: Busca espacios para fomentar una buena comunicación entre las personas estudiantes y las personas docentes, que les permita entender lo que les afecta y así prevenir situaciones discriminatorias.
5. Resolución creativa de conflictos; es una estrategia que se utiliza para buscar en conjunto soluciones a los problemas de manera pacífica, donde se genere un ambiente más inclusivo, libre de discriminación, en busca de la construcción de una cultura de paz.

Todas estas prácticas se reflejan en la participación estudiantil en el Programa Nacional de Convivencia Estudiantil, promoviendo el respeto a la diversidad, la participación y la solidaridad. Se busca desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para vivir y convivir de manera pacífica. Este programa busca crear un ambiente educativo libre de violencia, donde estudiantes, docentes y la comunidad educativa se relacionen adecuadamente, basándose en los derechos humanos.

Por otro lado, el festival Estudiantil de las Artes (FEA) brinda espacios para que las personas estudiantes exploren el área de las artes y la música, favoreciendo la identidad, la convivencia y el sentido de pertenencia, ayudando a su permanencia en el sistema educativo.

El programa de bandera azul ecológica para centros educativos en donde se realizan actividades de protección al ambiente y se fomenta una relación armoniosa con la naturaleza.

- Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 7184).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Ley 4534).

- Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo (Ley 8661).
- Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, ratificado por Decreto Ejecutivo (Ley 34780).
- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley 7948).
- Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739).
- Política Nacional de Niñez y Adolescencia
- Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Ley 9303).
- Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).
- Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (Ley 9379).
- Ley para la Inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público (Ley 8862).
- Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad CIAD (Ley 9171).
- Ley para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV ciclos de Educación Especial (Ley 8283).
- Ley de Cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (Ley 9940).
- Ley de Reconocimiento de Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) como lengua materna (Ley 9049)
- Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (Decreto Ejecutivo 26831-MP-MEP).
- Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema educativo costarricense (Decreto Ejecutivo 40955-MEP).
- Decreto 35513: Establece Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) del Ministerio de Educación Pública (MEP)
- Protocolo de actuación en situaciones de Discriminación Racial y xenofobia.
- Estrategia de Educación Intercultural 2023-2026
- Aprobación del Convenio OIT Nro. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por la Asamblea Legislativa, por medio de la ley 7316. A partir de esta normativa se promulga el Subsistema de Educación Indígena por medio de los decretos 22072-MEP, y posteriormente reformado al 37801-MEP.
- El MEP articula con los 24 territorios indígenas del país. Por medio de la representación local denominada Consejo local Educación Indígena, siendo fundamental para no discriminar las voces de los pueblos originarios.

1.2 Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (*marque todos los puntos que correspondan*).

Medidas generales:

- ☒ La legislación contempla la educación inclusiva para todos
- ☒ Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos
- ☒ Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva²¹ y aprenden a valorar la diversidad
- ☒ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua
- ☐ Otro:
- ☒ Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles²²
- ☒ Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo²³
- ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural

Con respecto a la formación sobre la educación inclusiva y las vías de aprendizaje múltiples y flexibles, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC), institución de mínima desconcentración del Ministerio de Educación Pública (MEP), posiciona a lo largo de los años diversas estrategias de formación permanente dirigidas a toda la comunidad educativa (docentes, familias, personal administrativo, estudiantes y comunidad general), con temáticas relacionadas con la educación inclusiva, modelo social de la discapacidad, discapacidad (sensorial, cognitiva, motriz, psicosocial, entre otras), afectividad y sexualidad, diseño universal para el aprendizaje, comunicación alternativa y aumentativa, estrategias de atención en crisis conductual, entre algunas temáticas. Además, se realiza la divulgación a través de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, canal de WhatsApp, canal de YouTube), con diferentes formatos para promocionar los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, entre ellos por mencionar, Cafecito inclusivo, el cual consiste en un programa semanal de una hora, transmitido a través de Facebook live, con temáticas que giran en torno a la persona con discapacidad como sujeto de derechos. A la fecha se han realizado 140 programas, hasta el 2023, que alcanzaron una visualización de 41 100 seguidores.

Asimismo, se han realizado diversos tipos de publicaciones: boletines, revistas, libros, tanto en versión digital como en formato físico.

- Revistas con temáticas como:
 - Inclusiva: Discapacidad Auditiva: 1000 ejemplares impresos 2023
 - Inclusiva: Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación: 1000 ejemplares impresos 2020
 - Inclusiva: Discapacidad Múltiple: 1000 ejemplares impresos 2020
 - Inclusiva: Trastorno del Espectro del Autismo: ejemplares 1000 ejemplares reimpresos 202 con financiamiento externo.
 - Inclusiva: Educación Combinada: se elaboró en formato digital 2021

²¹ Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO: Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos, 2020, pág.14.](#)

²² "Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.

²³ Al elaborar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, se procura garantizar que todos los alumnos gocen de una experiencia de aprendizaje inclusiva y favorable que les brinde la oportunidad de tener éxito sea cual sea su origen.

• Inclusiva: Discapacidad Psicosocial: 1000 ejemplares impresos 2023 • Inclusiva: Terapia Ocupacional: 1000 ejemplares impresos 2023			
• Desplegables: • Cenarec • Integración Sensorial			
• Libros: ○ Ley 8661 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 1000 ejemplares reimpresos, 2020 ○ Manual de Apoyo para las Familias de la Niñez Costarricense con Trastorno del Espectro Autista, 2018: 1000 ejemplares reimpresos, 2020 ○ Niñas y mujeres, personas adolescentes y adultas. Un manual de autoapoyo para las familias 2019: 1000 ejemplares reimpresos en los 2020 y 1000 ejemplares reimpresos en el 2023. ○ La Aventura de ComuniCAAr: 500 ejemplares impresos, 2021 ○ Cenarec: Su historia y aporte a la educación inclusiva costarricense 2022 ○ ABC de la evaluación en Comunicación Aumentativa y Alternativa: 1000 ejemplares impresos, 2023			
• Folletos: ○ Camino a la inclusión: 1000 ejemplares impresos, 2020 ○ Tesauro Compilación de leyes y normativas internacionales y de Costa Rica, que tutelan los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo: se mantiene su divulgación en su versión digital durante el período 2020-2023. ○ Actividades sensoriales para trabajar en casa, 2020 ○ Plan de actividades para trabajar sistema visual en casa, 2020 ○ Plan de actividades para trabajar el sistema kinestésico en casa, 2020 ○ Plan de actividades para trabajar el sistema táctil en casa, 2020 ○ Plan de actividades para trabajar motricidad fina en casa, 2020 ○ Plan de actividades para trabajar sistema kinestésico en casa, 2020 ○ Plan de actividades para trabajar sistemas vestibular y propioceptivo en casa, 2020. ○ Un vistazo a la cultura de la comunidad sorda y la gramática de la LESCO en el marco de la educación inclusiva			
• Capacitación: Con respecto a la temática de capacitación, el Cenarec ha realizado actividades de formación permanente durante el período 2020-2023, beneficiando a 4 463 personas capacitadas, distribuidas de la siguiente manera:			
Año	Total de personas capacitadas	Cantidad de temáticas	Cantidad de grupos
2020	1050	19	72
2021	1875	12	118

2022	821	18	59
2023	717	22	105
Totales	3863	71	354

Además, se realizaron actividades tales como:

- Webinars, charlas conversatorios:

Año	Total de personas capacitadas	Cantidad de temáticas	Cantidad de grupos
2020	1050	19	72
2021	1875	12	118
2022	821	18	59
2023	717	22	105
Totales	3863	71	354

Nota: Todas estas actividades contaron con interpretación de Lesco.

2. Talleres dirigidos a personas en situación de discapacidad.

Año	Cantidad de eventos	Total de personas alcanzadas
2023	2	24

Con la finalidad de conocer las necesidades de capacitación del personal docente, características específicas de la población y los alcances de las capacitaciones realizadas, se han realizado visitas a las diferentes regiones educativas, durante el año 2023 y 2024. A continuación, se detallan los resultados durante el año

Año	Cantidad de giras	Regiones visitadas
2023	5	San Carlos, Limón, Pérez Zeledón, Turrialba, Coto

Las temáticas de capacitación ofertadas durante el período 2020-2024 son las siguientes:

- Educando en Positivo: desarrollo de competencias parentales.
- Estrategias para la atención de estudiantes en situaciones de crisis conductuales en contextos diversos.
- Abordaje del estudiantado dentro del espectro autista módulo 1.
- Apoyo conductual positivo: I.
- Lengua de Señas Costarricense Nivel I, II y III.
- Estrategias de apoyo para la Comunicación Alternativa y Aumentativa para estudiantes con discapacidad: I.
- Desarrollo de competencia digital vinculado a producción accesible.
- Estrategias para la inclusión laboral de estudiantes en condición de discapacidad.
- Orientaciones para las familias de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.
- Tiflotecnología: acceso a la información para estudiantes con discapacidad visual.
- Aprendo el sistema de lectura y escritura en Braille.
- Afectividad y Sexualidad integral para estudiantes en condición de discapacidad.
- Pedagogía Hospitalaria desde un enfoque de derechos.

Cabe destacar que, toda temática desarrollada en las actividades propuestas responde a la planificación anual, que tiene como eje transversal la promoción y visualización de las personas con discapacidad como sujetos de derechos.

Por otro lado, es importante detallar la inversión del presupuesto ejecutado para estas actividades. Durante el período 2020-2023, el Cenarec realizó una inversión de ₡90 121 169,9 millones de colones, distribuidos de la siguiente manera:

	2020	2021	2022	2023
Capacitación	15 771 404,54	16 043 311,30	14 150 063,78	19 387 220,26
Impresiones	12 414 625,00	1 443 982,35	1 375 221,27	5 200 605,40
Interpretación cafecito	941 000,00	972 750,00	743 000,00	1 677 986,00
Total por año	29 127 029,54	18 460 043,65	16 268 285,05	26 265 811,66

Con respecto al Diseño Universal para el Aprendizaje (DU) se han implementado 40 talleres, 18 jornadas de trabajo, 52 asesoramientos y se han construido más de 500 recursos impresos y digitales entre otros.

Otro aspecto importante para destacar es que se han detectado centros educativos líderes que implementan buenas prácticas referentes a la educación inclusiva en todas las direcciones regional de educación que han enviado la información.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Para la promoción de la implementación del enfoque de educación intercultural, el MEP construyó la Estrategia de Educación Intercultural 2023-2026, la cual implica el trabajo operativo en cuatro áreas estratégicas, a saber:

- Contextualización y pertinencia cultural: consiste en relacionar las acciones curriculares y co-curriculares con la realidad sociocultural del estudiantado de manera que a esta se le otorgue prioridad y significancia.
- Fortalecimiento de la identidad histórico-cultural local: busca el aprovechamiento de la historia local (costumbres, tradiciones, prácticas ancestrales, patrimonios, entre otras) en la educación, lo cual contribuye a fomentar el sentido de pertenencia y el arraigo de las personas a sus raíces culturales.
- Atención a poblaciones culturalmente diversas: corresponde a la visibilización y atención con pertinencia cultural a las poblaciones históricamente vulneradas, a saber, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y colectivos en movilidad, como personas migrantes, refugiadas y en riesgo de apatridia.
- Erradicación de todo tipo de discriminación racial y xenofobia: se refiere en la eliminación de actitudes, comportamientos y expresiones sociales que promueven estereotipos y prejuicios sociales que se perpetúan con el tiempo. En el país han existido y aún persisten, actitudes y comportamientos discriminatorios debido al origen nacional de las personas, de su etnia, de su identidad cultural, entre muchas otras.

A partir de estas cuatro áreas estratégicas, la educación intercultural desarrolla en el estudiantado las competencias necesarias que le permiten conocer y comprender su propia

cultura y sus relaciones con las demás, así como asumir compromisos y conciencia sobre la presencia de otras culturas y la comunicación asertiva y bidireccional con ellas y el respeto a su identidad. Para lograr lo anterior, se establecieron cuatro líneas de acción, las cuales son:

Línea de acción 1: Acompañamiento a las Direcciones Regionales de Educación por medio de la Red de Educación Intercultural (REI) y a las Comisiones Regionales de Educación Intercultural (CREI).

El Departamento de Educación Intercultural acompaña, por medio de reuniones ordinarias o extraordinarias, ya sean virtuales o presenciales a estos equipos regionales para el acompañamiento en la implementación del Enfoque Intercultural. Además, se contemplan jornadas de trabajo y visitas a las Direcciones Regionales de Educación cuando así se requiera.

Línea de acción 2: Capacitación y asesoramiento

Con esta línea de acción se pretenden desarrollar procesos de asesoramiento y capacitación para la implementación de las cuatro áreas estratégicas del enfoque intercultural durante el periodo del 2023 al 2026. La formación profesional continua en educación intercultural está contemplada dentro de las acciones de esta estrategia, ya que, constituye un recurso valioso que permite la sensibilización, la actualización, el acceso a la información y a los datos relevantes vinculados a la interculturalidad en los procesos educativos. Lo anterior facilita el desarrollo de prácticas educativas pertinentes e inclusivas en el sistema educativo.

Línea de acción 3: Producción de material didáctico

Se plantea el diseño de recursos didácticos que contribuyan a la aplicación del enfoque intercultural en el sistema educativo. Se reconoce desde el trabajo con la REI y las CREI, así como con el análisis de la UCPC que brindar este tipo de recursos permite a la comunidad educativa tener acceso a herramientas para el abordaje de la temática de la interculturalidad en la educación de una forma dinámica y atractiva, de manera que contribuyan a la generación de espacios seguros, integrales e inclusivos en todo el sistema educativo costarricense.

Línea de acción 4: Actividades de promoción del enfoque intercultural

Para la ejecución de acciones para la promoción del enfoque intercultural, tanto en el nivel nacional como en el regional, durante el periodo del 2023 al 2026 se propone el desarrollo de webinarios, seminarios, acciones articuladas de manera intrainstitucional e interinstitucional, entre otras actividades, sean de modalidad virtual o presencial, como espacios participativos dirigidos a la comunidad educativa. Lo anterior, con la finalidad de contribuir con la visibilización y valoración de las poblaciones culturalmente diversas que habitan en el país, así como también para reconocer sus trayectorias, rasgos identitarios y aportes, tanto en el pasado como en el presente en la construcción del Estado nación costarricense.

Adicionalmente, durante el 2024 se construirá participativamente la Política de Educación Intercultural para que las instancias educativas del MEP cuenten con normativa interna e información de mayor respaldo sobre las áreas estratégicas y las líneas de acción para la implementación del enfoque de educación intercultural.

Respecto al abordaje y las acciones que se realizan desde el Ministerio de Educación, para prevenir, atender y combatir las acciones de discriminación y el racismo contra estudiantes y entre estudiantes, en los centros educativos.

En temas de capacitación y asesoramiento:
2023

- Asesoramiento sobre discriminación racial y xenofobia: 598 personas funcionarias de los 9 circuitos educativos de la DRE Limón.
- Asesoramiento sobre discriminación racial y xenofobia en articulación con Colypro: 320 docentes de educación preescolar de la DRE Desamparados.
- Asesoramiento sobre el abordaje de discriminación étnico-racial y xenofobia desde el enfoque de educación intercultural: 711 personas funcionarias de las 27 Direcciones Regionales de Educación.

2024

- Curso sobre erradicación de la discriminación racial y xenofobia.

2025

- Curso sobre erradicación de la discriminación racial y xenofobia.

2026

- Asesoramiento sobre el aporte de la población afrocaribeña a Costa Rica.

En temas de material didáctico:

2023:

- Elaboración y lanzamiento de un recurso digital sobre la población afrodescendiente.

2024:

- Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.

2025:

- Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.

2026:

- 1 libro sobre erradicación de discriminación racial y xenofobia.

En temas de promoción:

2023

- Realización del Webinario “Construyendo nuestra Nación: el aporte de la población afrocaribeña a Costa Rica”: a este evento asistieron 1586 personas funcionarias de oficinas centrales y de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Celebración de tres encuentros con líderes estudiantiles llamados " La voz estudiantil" que reunieron a 204 estudiantes y 49 docentes para conocer las necesidades y demandas de la población de origen extranjero.

2024

- Webinario: Una mirada a la literatura afrodiaspórica.

2025

- Webinario: Aportes al paisaje cultural desde la arquitectura caribeña costarricense

2026

- Webinario: La población afrodescendiente en la costa caribe de Costa Rica: (1700-1870): dinámicas socioespaciales.

En temas de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses para el 2024:

- Elaboración de documento con orientaciones para la promoción de prácticas educativas sobre el adecuado abordaje de la temática afrodescendiente en los centros educativos.
- Producción y Divulgación de 3 videos (TikTok) sobre personajes afrodescendientes que han contribuido al desarrollo de la provincia de Limón y de Costa Rica.
- Documento referente a las luchas de la población afrocaribeña por obtener la ciudadanía costarricense.
- Divulgación de las infografías elaboradas por la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, acerca de la serie “Del olvido a la memoria”.
- Elaboración, diseño y diagramación de documento de apoyo al Protocolo de Atención en situaciones de Discriminación racial y xenofobia.
- Elaboración y divulgación de cápsulas informativas sobre festividades y fechas importantes de la cultura afrodescendiente.

Programas de capacitación del profesorado del MEP

- Educar sobre la diversidad cultural en Costa Rica y la memoria histórica
- Reforzar el respeto de los derechos culturales
- Fomentar la expresión de la diversidad pluricultural y multiétnica en Costa Rica y la sana convivencia de estas expresiones en los centros educativos.

En temas de capacitación y asesoramiento:

2023

- Curso sobre la aplicación del enfoque de educación intercultural en el sistema educativo: asistieron 29 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Asesoramiento sobre la diversidad cultural costarricense y su aplicación educativa: asistieron 52 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Asesoramiento sobre el acceso de población extranjera al sistema educativo: 67 supervisores de circuitos educativos de las 27 Direcciones Regionales de Educación.

2024

- Asesoramiento sobre el abordaje de la Semana de Educación Intercultural: asistieron 96 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Asesoramiento sobre implementación del enfoque de educación intercultural.

2025

- Asesoramiento sobre contextualización y pertinencia cultural.
- Asesoramiento sobre el abordaje de efemérides de relacionadas a la diversidad cultural.

2026

- Curso sobre la aplicación del enfoque de educación intercultural en el sistema educativo.
- Asesoramiento sobre el abordaje de efemérides de relacionadas a la diversidad cultural.

En temas de material didáctico:

2023:

- Elaboración y lanzamiento de un recurso digital sobre la población de origen extranjero.
- Elaboración y aprobación del documento “Orientaciones para la implementación del Enfoque de Educación Intercultural”.
- Elaboración y lanzamiento de un recurso digital sobre la población extranjera.

2024:

- Libro sobre fortalecimiento de la identidad histórico-cultural local (memoria histórica).
- Infografías sobre celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2025:

- Un módulo sobre atención a poblaciones no hispanohablantes.
- Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.

2026:

- 1 libro sobre erradicación de discriminación racial y xenofobia.
- 1 recurso sobre infancias costarricenses diversas y pluriculturales.

En temas de promoción:

2023

- Realización del webinar “Guanacastequidad: Aportes culturales de Guanacaste en la identidad nacional”: a este evento asistieron 1793 personas funcionarias de oficinas centrales y de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Realización del webinar “El rostro humano de la diversidad cultural: conversaciones sobre la multiculturalidad en Costa Rica”: a este evento asistieron 1314 personas funcionarias de oficinas centrales y de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Instauración de la celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2024

- Webinar “Cosmogonías y cosmovisiones indígenas costarricenses”.
- Webinar “Importancia de la arqueología en la educación costarricense”.
- Celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2025

- Webinar “Realidad migratoria en Costa Rica: construcción de una identidad pluricultural”.
- Webinar “Aportes al paisaje cultural desde la arquitectura caribeña costarricense.”
- Webinar “Patrimonio tangible e intangible en Costa Rica”.
- Celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2026

- Webinar “Una mirada a la identidad histórico-cultural costarricense”.
- Webinar “Direcciones Regionales de Educación llenas de cultura y diversidad”.
- Celebración de la Semana de Educación Intercultural.

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

En Educación Intercultural, estos serían algunos de los riesgos que se han tenido que afrontar en los últimos años:

- Poca participación de la Red de Educación Intercultural (REI) y las Comisiones Regionales de Educación Intercultural (CREI) en las acciones planteadas en la Estrategia de Educación Intercultural.
- Suspensión del curso lectivo.
- Falta de cooperación técnica y/o económica.
- Poco recurso humano para la adecuada implementación de la Estrategia de Educación Intercultural.

Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género:

- | | |
|---|---|
| ☒ La legislación prevé la igualdad de género en la educación | ☒ Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza |
| ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género | ☒ Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes |
| ☒ La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género | ☒ Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que tengan en cuenta el género ²⁵ |
| ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²⁶ y prejuicios |
| ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas | ☒ Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) |
| ☒ Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género | ☒ Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) |
| ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ²⁴ | |
| ☐ Otro: | |

Existen políticas nacionales que incorporan dentro de sus ejes acciones vinculadas a la promoción de la igualdad de género, atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

²⁴ "Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them" (La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

²⁵ Las instalaciones sanitarias que tienen en cuenta el género incluyen retretes limpios, seguros y separados, con acceso al agua y a la eliminación de desechos ([entrada del blog de la UNGEI](#), *Gender-sensitive sanitation*, 2018).

²⁶ "Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong" (Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

El Ministerio de Educación Pública cuenta con los Protocolos de actuación, en especial el Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual, el cual se activa ante sospecha razonable de todos los factores de violencia, así como las relaciones impropias donde las víctimas son personas menores de edad, es por ello que ante un delito de índole sexual se debe denunciar ante las autoridades judiciales del Poder Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia, en observancia del artículo 49 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 281 Ley 77594 Código Procesal Penal, Ley 9406 Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, reforma Código Penal, Código Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil, y Código Civil.

Tal como se señaló con anterioridad, el Ministerio de Educación Pública implementa los programas de estudio de **Afectividad y Sexualidad Integral**, aprobados por el Consejo Superior de Educación: Programa de III Ciclo de la Educación General Básica y el de Educación Diversificada.

El programa de II ciclo se implementa en una lección semanal de las aprobadas para la asignatura de Ciencias, y el de Educación Diversificada se imparte en una lección específica de la materia denominada “Educación para la Afectividad y Sexualidad”, aprobada en el año 2017. Esta asignatura la imparten docentes de Psicología.

Uno de los enfoques que desarrolla es el enfoque de género.

Existen otras acciones de índole cocurricular como el Servicio Comunal Estudiantil.

- ¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Los programas de estudio de Afectividad y sexualidad integral constituyen una de las acciones curriculares más relevantes para promover la igualdad de género en la educación, además de considerarse un derecho de las personas menores de edad; sin embargo, por disposición de la Sala Constitucional, los padres, madres o representantes legales pueden decidir si sus hijos reciben el programa mediante un mecanismo establecido por el Ministerio de Educación Pública.

Esta situación implica que no todo el estudiantado de estos ciclos, tengan acceso a esta información.

Otra situación relevante es que el Ministerio de Educación Pública tramita un número importante de procedimientos disciplinarios por faltas cometidas por funcionarios del MEP, faltas relacionadas con situaciones de violencia y discriminación, en su mayoría, contra niñas y adolescentes mujeres. Según datos del Departamento de Gestión Disciplinaria, estos son los datos correspondientes al año 2023:

AÑO 2023 CANTIDAD DENUNCIAS TRAMITADAS POR FALTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL							
Tipo de falta	Cantidad	Víctimas mujeres	Víctimas hombres	Funcionarios investigados	Funcionarias investigadas	Tipo de institución	
						Rural	Urbana
HOSTIGAMIENTO SEXUAL	207	202	5	203	4	93	114
ABUSO SEXUAL	17	17	0	17	0	11	6
RELACIONES IMPROPIAS	15	15	0	15	0	9	6

OTRAS	17	17	0	17	0	9	8

FUENTE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DISCIPLINARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Por eso, la denuncia y prevención de estas faltas se refuerza con capacitación al personal del MEP, pero la matrícula es muy baja en proporción a la totalidad del funcionariado, como se evidenció en la información citada en apartados anteriores.

En términos generales, uno de los retos más importantes es la formación del personal docente y el desarrollo de capacidades para la promoción de la igualdad de género en el aula, procesos que deben ser continuos y que permitan la revisión profunda de los mitos y estereotipos que el funcionariado maneja en relación con los roles y expectativas asignados socialmente a hombres y mujeres. Si esas ideas preconcebidas no se revisan y analizan desde derechos humanos, no podrán modificarse y, por tanto, podrían replicarse en la cotidianidad del aula, perpetuando patrones de conducta y limitando el cambio cultural.

- ¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años)²⁷?

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

☒ Sí ☐ No

En Costa Rica, la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años. Esto se ajusta a las normas internacionales que buscan proteger los derechos de las personas menores de edad y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta.

Ley 9406 Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, reforma Código Penal, Código Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil, y Código Civil. Esta ley se aprobó el 30 de noviembre de 2016. Su objetivo principal es fortalecer la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas.

Minorías nacionales:

A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.

²⁷

Cabe señalar que, según la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, "[...] en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición" (párr. 20).

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☒ La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales ☒ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales ☒ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales ☒ Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas ☒ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales | <ul style="list-style-type: none"> ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización²⁹ ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural ☒ Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos³⁰ y prejuicios |
|---|---|

📄 Otro²⁸:

- Para la promoción de la implementación del enfoque de educación intercultural, el MEP construyó la Estrategia de Educación Intercultural 2023-2026, la cual implica el trabajo operativo en cuatro áreas estratégicas, a saber:
- Contextualización y pertinencia cultural: consiste en relacionar las acciones curriculares y co-curriculares con la realidad sociocultural del estudiantado de manera que a esta se le otorgue prioridad y significancia.
- Fortalecimiento de la identidad histórico-cultural local: busca aprovechar la historia local (costumbres, tradiciones, prácticas ancestrales, patrimonios, entre otros) en la educación, lo que promueve el sentido de pertenencia y el arraigo de las personas a sus raíces culturales.
- Atención a poblaciones culturalmente diversas: corresponde a la visibilización y atención con pertinencia cultural a las poblaciones históricamente vulneradas, a saber, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y colectivos en movilidad, como personas migrantes, refugiadas y en riesgo de apatridia.
- Erradicación de todo tipo de discriminación racial y xenofobia: se refiere en la eliminación de actitudes, comportamientos y expresiones sociales que promueven estereotipos y prejuicios sociales que se perpetúan con el tiempo. En el país han existido y aún persisten, actitudes y comportamientos discriminatorios en razón del origen nacional de las personas, de su etnia, de su identidad cultural, entre muchas otras.
- A partir de estas cuatro áreas estratégicas, la educación intercultural desarrolla en el estudiantado las competencias necesarias que le permiten conocer y comprender su propia cultura y sus relaciones con las demás, así como asumir compromisos y conciencia sobre la presencia de otras culturas y la comunicación asertiva y bidireccional con ellas y el respeto a su identidad.

²⁸ Véase el [informe de la UNESCO](#) "The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education", 2023.

²⁹ Véase la nota 15.

³⁰ Véase la nota 16.

Para lograr lo anterior, se establecieron cuatro líneas de acción, las cuales son:

- Línea de acción 1: Acompañamiento a las Direcciones Regionales de Educación por medio de la Red de Educación Intercultural (REI) y a las Comisiones Regionales de Educación Intercultural (CREI).
 - Desde el Departamento de Educación Intercultural, se acompaña mediante reuniones ordinarias o extraordinarias, ya sean virtuales o presenciales con estos equipos regionales para la implementación del Enfoque Intercultural. Además, se contemplan jornadas de trabajo y visitas a las Direcciones Regionales de Educación cuando así se requiera.
- Línea de acción 2: Capacitación y asesoramiento
 - Con esta línea de acción se pretenden desarrollar procesos de asesoramiento y capacitación para la implementación de las cuatro áreas estratégicas del enfoque intercultural durante el periodo del 2023 al 2026. La formación profesional continua en educación intercultural está contemplada dentro de las acciones de esta estrategia, ya que, constituye un recurso valioso que permite la sensibilización, la actualización, el acceso a la información y a los datos relevantes vinculados a la interculturalidad en los procesos educativos. Lo anterior facilita el desarrollo de prácticas educativas pertinentes e inclusivas en el sistema educativo.
- Línea de acción 3: Producción de material didáctico
 - Se plantea el diseño de recursos didácticos que contribuyan a la aplicación del enfoque intercultural en el sistema educativo. Se reconoce desde el trabajo con la REI y las CREI, así como con el análisis de la UCPC que brindar este tipo de recursos permite a la comunidad educativa tener acceso a herramientas para el abordaje de la temática de la interculturalidad en la educación de una forma dinámica y atractiva, de manera que contribuyan a la generación de espacios seguros, integrales e inclusivos en todo el sistema educativo costarricense.
- Línea de acción 4: Actividades de promoción del enfoque intercultural
 - Para la ejecución de acciones para la promoción del enfoque intercultural, tanto en el nivel nacional como en el regional, durante el periodo del 2023 al 2026 se propone el desarrollo de webinarios, seminarios, acciones articuladas de manera intrainstitucional e interinstitucional, entre otras actividades, sean de modalidad virtual o presencial, como espacios participativos dirigidos a la comunidad educativa. Lo anterior, con la finalidad de contribuir con la visibilización y valoración de las poblaciones culturalmente diversas que habitan en el país, así como también para reconocer sus trayectorias, rasgos identitarios y aportes, tanto en el pasado como en el presente en la construcción del Estado nación costarricense.
- Respecto al abordaje y las acciones que se realizan desde el Ministerio de Educación, para con las minorías nacionales están:

En temas de capacitación y asesoramiento:

- 2023
 - Asesoramiento sobre discriminación racial y xenofobia: 598 personas funcionarias de los 9 circuitos educativos de la DRE Limón.
 - Asesoramiento sobre discriminación racial y xenofobia en articulación con Colypro: 320 docentes de educación preescolar de la DRE Desamparados.

- Asesoramiento sobre el abordaje de discriminación étnico-racial y xenofobia desde el enfoque de educación intercultural: 711 personas funcionarias de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- 2024
 - Curso sobre erradicación de la discriminación racial y xenofobia.
- 2025
 - Curso sobre erradicación de la discriminación racial y xenofobia.

En temas de material didáctico:

- 2024:
 - Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.
- 2025:
 - Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.
- 2026:
 - 1 libro sobre erradicación de discriminación racial y xenofobia.

En temas de promoción:

- 2023
 - Celebración de tres encuentros con líderes estudiantiles llamados " La voz estudiantil" que reunieron a 204 estudiantes y 49 docentes para conocer las necesidades y demandas de la población de origen extranjero.
 - Programas de capacitación del profesorado del MEP
 - Educar sobre la diversidad cultural en Costa Rica y la memoria histórica
 - Reforzar el respeto de los derechos culturales
 - Fomentar la expresión de la diversidad pluricultural y multiétnica en Costa Rica y la sana convivencia de estas expresiones en los centros educativos.

En temas de capacitación y asesoramiento:

- 2023
 - Curso sobre la aplicación del enfoque de educación intercultural en el sistema educativo: asistieron 29 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
 - Asesoramiento sobre la diversidad cultural costarricense y su aplicación educativa: asistieron 52 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
 - Asesoramiento sobre el acceso de población extranjera al sistema educativo: 67 supervisores de circuitos educativos de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- 2024
 - Asesoramiento sobre el abordaje de la Semana de Educación Intercultural: asistieron 96 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
 - Asesoramiento sobre implementación del enfoque de educación intercultural.

- 2025
 - Asesoramiento sobre contextualización y pertinencia cultural.
 - Asesoramiento sobre el abordaje de efemérides de relacionadas a la diversidad cultural.
- 2026
 - Curso sobre la aplicación del enfoque de educación intercultural en el sistema educativo.
 - Asesoramiento sobre el abordaje de efemérides de relacionadas a la diversidad cultural.

En temas de material didáctico:

- 2023:
 - Elaboración y lanzamiento de un recurso digital sobre la población de origen extranjero.
 - Elaboración y aprobación del documento “Orientaciones para la implementación del Enfoque de Educación Intercultural”.
 - Elaboración y lanzamiento de un recurso digital sobre la población extranjera.
- 2024:
 - Libro sobre fortalecimiento de la identidad histórico-cultural local (memoria histórica).
 - Infografías sobre celebración de la Semana de Educación Intercultural.
- 2025:
 - 1 módulo sobre atención a poblaciones no hispanohablantes.
 - Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.
- 2026:
 - 1 libro sobre erradicación de discriminación racial y xenofobia.
 - 1 recurso sobre infancias costarricenses diversas y pluriculturales.

En temas de promoción:

- 2023
 - Realización del webinar “El rostro humano de la diversidad cultural: conversaciones sobre la multiculturalidad en Costa Rica”: a este evento asistieron 1314 personas funcionarias de oficinas centrales y de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
 - Instauración de la celebración de la Semana de Educación Intercultural.
- 2024
 - Celebración de la Semana de Educación Intercultural.
- 2025
 - Webinar “Realidad migratoria en Costa Rica: construcción de una identidad pluricultural”.
 - Celebración de la Semana de Educación Intercultural.
- 2026
 - Webinar “Una mirada a la identidad histórico-cultural costarricense”.
 - Celebración de la Semana de Educación Intercultural.

Sobre este inciso se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales, la información puede ser aportada por Programas de Equidad.

En otro orden de ideas, en el año 2021, cumpliendo la meta del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, se matricularon 355 estudiantes en la educación regular procedentes de los servicios específicos ofrecidos desde la educación especial, un 71 % de la meta planteada.

Con respecto al año 2022, la Comisión de evaluación y ajustes por medio de los oficios DVM-AC-DDC-DAEED- 0579-2022 y DVM-AC-DDC-DAEED 0580-2022 está realizando la consulta a las 27 direcciones regionales sobre las acciones realizadas con respecto a la divulgación del Decreto No 40955-MEP, y de la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje que impacta en la educación inclusiva de las personas con discapacidad. A la fecha, se ha recogido el 75% de los formularios y en un análisis preliminar se puede destacar que todas las direcciones regionales han realizado talleres, conversatorios, asesoramientos, charlas, recursos digitales y recursos impresos dirigidos tanto a familias como a personal docente.

Durante el curso lectivo 2020, se gestionó la compra y dotación de equipo específico para el estudiantado con discapacidad visual, ver cuadro resumen:

Nombre del proyecto: Dotación de productos de apoyo para el trabajo con la población estudiantil que presenta discapacidad visual (baja visión y ceguera)	
Nombre del bien requerido y solicitar al menos tres facturas proforma.	12 Máquinas para escritura en Braille, manuales o mecánicas. 15 impresoras Braille portátiles y de papel continuo 15 Software para transliteración de forma automática de texto a Braille. 15 computadoras de escritorio con el paquete de Office básico 24 bastones para movilidad, en aluminio de 70 centímetros de alto 24 bastones para movilidad, en aluminio de 80 centímetros de alto 24 bastones para movilidad, en aluminio de 90 centímetros 24 bastones para movilidad, en aluminio de 1 metro de alto 24 bastones para movilidad, en aluminio de 1.10 centímetros de alto
Persona con la que se coordina la compra.	Gilda Aguilar Montoya, Jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad Sileny Sánchez Durán, asesora nacional Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad
Justificación de la compra, de acuerdo a los objetivos y metas incluidos en el POA 2021: Indicar razones que justifiquen el requerimiento solicitado.	Área estratégica: Fomento a la educación inclusiva. Objetivo: Promover el aumento en la matrícula de la población estudiantil con discapacidad en los centros educativos regulares. Los servicios de apoyo educativo se brindan desde la Educación Especial, en los niveles Preescolar, y Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica.
Antecedentes: detallar las razones que originan la necesidad de la compra y problemática existente.	Según la organización actual del Ministerio de Educación Pública, se ofrecen en las especialidades de problemas de aprendizaje, retraso mental (discapacidad intelectual), problemas emocionales y de conducta, audición

Inversión asignada en los Centros de Educación Especial, en Colegios con el servicio de Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, Plan Nacional y Colegios con Servicio de Apoyo en Tercer Ciclo y Educación Diversificada.

Centros educativos	Inversión en equipo tecnológico
Centros de Educación Especial	¢ 394 114 233 millones
Colegios con el servicio de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, Plan Nacional	¢ 110 679 000 millones
Colegios con Servicio de Apoyo en III Ciclo y Educación Diversificada	¢ 21 338 001 millones

Tabla 1 Fuente: Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación, DRTE.

Para este informe, es importante, mencionar el presupuesto asignado durante los últimos cuatro años por concepto de la Ley 8283:

El presupuesto asignado en el año 2020 fue de ¢ 1 038 308 283, (Mil treinta y ocho millones trescientos ocho mil doscientos ochenta y tres colones exactos) distribuidos en dos partidas:

Programa	Sub-partida	IP	F.F.	Descripción	Monto Presupuesto
5734	60103	201	001	Juntas Administrativas Enseñanza Especial y Juntas de Educación y Administrativas. (a distribuir por el MEP para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclo de la educación regular y los servicios de III y IV ciclo de la Educación Especial. según ley 7972 y sus reformas).2-100-042002	¢ 251 900 000
5734	70103	212	001	Juntas de Educación y Administrativas. (a distribuir por el MEP, según artículo n° 16 de la ley 8283 del 28/05/2002 para desarrollar el III y IV ciclo de la educación especial y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema educativo regular).2-100-042002	¢ 786 408 283

En el 2020 la Comisión Técnica Especializada de la Ley 8283, aprobó un total de 52 proyectos por un monto total de ₡ 445 561 456, lo que corresponde al 43 % de ejecución. No fue posible ejecutar el 100% de los recursos asignados, debido, en parte, a razones que estuvieron fuera de nuestro control, la cuales se anotan a continuación:

a. La declaratoria nacional de pandemia a causa del Covid-19, implicó el cierre temporal de los centros educativos y el posterior trabajo virtual de las docentes, lo que generó una baja significativa en la cantidad de proyectos que ingresaron. Conforme fue avanzando el año y la declaratoria de emergencia se mantenía, aumentó la cantidad de solicitudes de financiamiento para productos de apoyo, concretamente equipo tecnológico para que los estudiantes beneficiarios, pudieran recibir lecciones virtuales, pero las solicitudes de equipamiento e infraestructura fueron mínimas.

b.El Ministerio de Hacienda aplicó recorte en los presupuestos. Concretamente, la comisión se vio afectada en dos oportunidades:

En noviembre de 2020, Rebeca Zúñiga Ramos, funcionaria de la Dirección Financiera del Departamento de Gestión de Transferencias, notificó que la Unidad de Diversos de la Tesorería Nacional comunicó mediante oficio DF-DGT-0748-2020 que las transferencias para octubre serían, solo para pagar salarios, alquileres y servicios públicos, por lo que la planilla nos queda retenida.

En enero 2021, se notificó mediante oficio DF-DGT-0003-2021 la devolución de las planillas del mes de diciembre, tanto de la ley 8283 como de la 7972, por disposición de la Unidad de pagos de la Tesorería Nacional, debido a problemas de liquides.

Para el año 2021, el Presupuesto asignado por la Ley 8283, fue de ₡ 777.658.924,00, (setecientos setenta y siete millones, seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos veinticuatro colones exactos) distribuidos en dos partidas:

Programa	Sub-partida	IP	F.F.	Descripción	Monto Presupuesto
5734	60103	201	001	Juntas Administrativas Enseñanza Especial y juntas de educación y administrativas. (a distribuir por el MEP para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclo de la educación regular y los servicios de III y IV ciclo de la educación especial. según ley 7972 y sus reformas).2-100-042002	₡ 513 664 716

5734	70103	212	001	Juntas de Educación y Administrativas. (a distribuir por el MEP, según artículo n° 16 de la ley 8283 del 28/05/2002 para desarrollar el III y IV ciclo de la educación especial y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema educativo regular).2-100-042002	₡ 263 994 208
En el 2021 la Comisión Técnica Especializada de la Ley 8283, aprobó un total de 69 solicitudes, clasificadas de la siguiente forma: • 5 proyectos de Infraestructura • 60 solicitudes de productos de apoyo • 2 proyectos de Equipamiento • 2 proyectos didácticos La inversión total fue de ₡526.152.817,00 lo que corresponde al 67,66%, de ejecución. Los factores que afectaron la ejecución financiera, así como sus respectivas acciones correctivas, se anotan a continuación:					
		Factor		Acción correctiva	
Impacto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19				Divulgamos a los usuarios de las distintas Direcciones Regionales, que la Comisión Técnica no interrumpió sus funciones y recibió de manera virtual los proyectos.	
En el contexto de educación combinada, los docentes no desean recargarse con trabajo extra como lo es la elaboración de los proyectos para la solicitud de este tipo de financiamiento.				Se brindó el proceso de inducción, revisión y emisión de recomendaciones, por medio de reuniones en la plataforma Teams	
Políticas administrativas que generan retrasos en los procesos de contratación, debido a que la Dirección de Infraestructura Educativa, atraviesa un proceso de transformación mediante el cual están finalizando un procedimiento de contratación Único para proyectos de baja complejidad, todo a raíz de la modificación del artículo 145 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual faculta a la Junta para contratar servicios profesionales para consultoría. Así las cosas, hasta que la DIE no concluya con el procedimiento para la contratación del profesional externo, ya sea para la parte de diseño o para la constructiva				Algunas de las solicitudes de infraestructura para obra nueva se están canalizando mediante proyectos de remodelación de baja complejidad o menor cuantía	

propiamente, la Comisión Técnica se ve imposibilitada de girar recursos a las instituciones interesadas en nuestro financiamiento.

El Presupuesto asignado en el año 2022 por la Ley 8283, fue de ₡ 1,079,164,848 (mil setenta y nueve millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho colones exactos) distribuidos en dos partidas:

Programa	Sub-partida	IP	F.F.	Descripción	Monto Presupuesto
5734	60103	201	001	Juntas administrativas enseñanza especial y juntas de educación y administrativas. (a distribuir por el mep para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclo de la educación regular y los servicios de III y IV ciclo de la educación especial. Según ley 7972 y sus reformas).2-100-042002	₡ 815,170,640.00
5734	70103	212	001	Juntas de educación y administrativas. (a distribuir por el mep, según artículo n° 16 de la ley 8283 del 28/05/2002 para desarrollar el III y IV ciclo de la educación especial y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema educativo regular).2-100-042002	₡ 263,994,208.00

En el 2022 la Comisión Técnica Especializada de la Ley 8283, aprobó un total de 106 solicitudes, provenientes de 18 direcciones regionales de educación. La distribución según plan de inversión es la siguiente:

- 4 proyectos de infraestructura
- 91 solicitudes de productos de apoyo
- 9 proyectos de equipamiento
- 2 proyectos didácticos

La inversión total fue de ₡1 072.839.986,00 lo que corresponde al 99.4%. de ejecución.

A continuación, se detallan los factores que incidieron de forma positiva en la ejecución, así como los aspectos para mejorar.

Aspectos positivos	Aspectos para mejorar
Mantener el respaldo de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), en la representación del Arquitecto Sergio Sandí Rojas, para orientar la toma de decisiones de la comisión y guiar a los usuarios en el proceso de, elaboración, presentación, y seguimiento de las solicitudes en materia constructiva. El interés y la responsabilidad con que asumen la representación, logrando conformar un quórum estructural sólido que enriquece la discusión para la efectiva toma de decisiones. Incremento en el trabajo de esta Comisión, al presentarse gran cantidad de solicitudes de ayudas técnicas. Ampliación de la cobertura debido a que nos ingresaron solicitudes de los CINDEA y de colegios nocturnos. La colaboración brindada por el Departamento de Gestión de Transferencias y la Unidad de Presupuesto de la Dirección de Recursos Humanos, han permitido un trabajo más expedito y de información fluida para el administrado. Mayor divulgación del financiamiento que brinda la Comisión Técnica, mediante la participación, el pasado 07 de abril 2022, en la charla organizada por ASCOPA (Asociación Costarricense de personas con autismo), con el tema de apoyos técnicos a estudiantes TEA (trastorno del espectro autista). También se divulgaron nuestros manuales en la página web de este ministerio y de la Dirección de Desarrollo Curricular.	Lo ajustado del quorum no permite ausencias de los miembros ni flexibilidad en la reprogramación de las sesiones. Políticas administrativas que generan retrasos en los procesos de contratación de obra nueva, retrasan el avance en los proyectos de esa naturaleza. El limitado presupuesto institucional para realizar las visitas de supervisión de la inversión. Que la Dirección de Infraestructura Educativa no logre concretar los procedimientos para apoyar el trabajo de las Juntas Administrativas, para que los proyectos avancen. La entrada en vigor, el 01 de diciembre del 2022, de la nueva Ley General de Contratación Pública, provocará retrasos en nuestros procesos debido a que establece que todo ente público que requiere contratar bienes o servicios debe utilizar el Sistema Integrado de Compras PÚBLICAS (SICOP), lo que demandará de una curva de aprendizaje y además contiene tiempos de gestión muy prolongados. Se requiere continuar las labores de divulgación para beneficiar cada vez más a la población meta, sobre todo de zonas rurales y estratos vulnerables.

La actualización del Manual para la presentación y liquidación de productos de apoyo, en formato accesible, se ha convertido en una oportunidad para actualizarlo y poder divulgar nuestros planes de inversión.

Para el año 2023 el presupuesto asignado fue de ₡ 1,160,049,983 (mil ciento sesenta millones cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y tres colones exactos) distribuidos en dos partidas:

Programa	Sub-partida	IP	F.F.	Descripción	Monto Presupuesto
5734	60103	201	001	Juntas administrativas enseñanza especial y juntas de educación y administrativas. (a distribuir por el mep para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en Tercer y Cuarto Ciclo de la educación regular y los servicios de Tercer y Cuarto Ciclo de la educación especial. Según ley 7972 y sus reformas).2-100-042002	₡ 908,475,775.00
5734	70103	212	001	Juntas de educación y administrativas. (a distribuir por el MEP, según artículo n° 16 de la ley 8283 del 28/05/2002 para desarrollar el iii y iv ciclo de la educación especial y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema educativo regular).2-100-042002	₡ 431,422,208.00

En el 2023, la Comisión Técnica Especializada de la Ley 8283, aprobó 91 solicitudes. La distribución según plan de inversión es la siguiente:

- 6 proyectos de infraestructura
- 64 solicitudes de productos de apoyo
- 21 proyectos de equipamiento

La inversión total fue de \$1. 339.897.783,00 lo que corresponde al 100%. de ejecución.

A continuación, se detallan los factores que incidieron de forma positiva en la ejecución, así como los principales elementos en que debemos mejorar.

Aspectos positivos	Aspectos a mejorar
Se brinda orientación oportuna y pertinente a las solicitudes durante todo el proceso.	Actualizar y mejorar la accesibilidad de la información y comprensión de lectura fácil, del Manual para la presentación y liquidación de ayudas técnicas.
La continuidad de las designaciones de las representaciones ha creado un equipo consolidado y con mayor compromiso	Mejorar la organización a lo interno para que cada miembro que revisa un proyecto o solicitud y lo regresa para que sea corregido, le brinde continuidad hasta la aprobación del, mismo.
Incremento en el trabajo de esta comisión, al retomar las visitas a las regiones rurales, para orientar y promocionar los planes de financiamiento	Mejorar la plantilla de revisión de proyectos de infraestructura dado que resulta poco ágil y eficaz.
Mayor promoción y eficacia de los proyectos de infraestructura por obras de mantenimiento menor.	La plataforma TEAMS no es accesible para reuniones virtuales, cuando participan personas sordas.
Mayor posibilidad de divulgación de los planes de financiamiento, por parte de las diversas representaciones en la comisión, lo que provoca ampliación de la cobertura.	
Mayor disposición técnica para la revisión de las solicitudes, por parte de la instancia nacional y regional	
Se cuenta con servicio de interpretación de LESCO durante las sesiones	

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Con respecto a la población indígena, se detalla a la población Ngäbe que viven en la zona de Sixaola, provincia de Limón, a pesar de ser población Ngäbe tienen la característica que viven en

Panamá, no obstante, por motivos de trabajo, ingresan a Costa Rica, muchos vuelven a su país, pero algunos se quedan de manera permanente. Esto implicaba que se tenía una pequeña población sin permiso para trabajar ante este panorama, se aprueba la ley n.º 9710 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Del total de la población que incluye el programa de Becas Postsecundaria para el 2024, un 5% indica ser población indígena. Este programa trabaja de forma digital, es decir, todos los trámites se realizan en línea, lo que puede afectar el acceso a las poblaciones indígenas por la falta de internet.

La Limitación del Presupuesto Ordinario asignado al Programa de Transporte Estudiantil impide una gestión adecuada del Programa y una asignación efectiva que permita atender la demanda de la población estudiantil que requiere del ingreso al beneficio que se otorga debido a la aplicación de Regla Fiscal y otros temas presupuestarios.

El Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente es universal para la educación de primaria, todos los estudiantes de este nivel beneficiarios del comedor estudiantil. A nivel de secundaria, la atención es focalizada, prestando atención en la población con más necesidad, la cual enfrenta dificultades en el proceso educativo, siendo el comedor un servicio complementario que contribuye al éxito de estos estudiantes.

El Programa Integración gestiona las solicitudes de estudiantes con discapacidad en pobreza y que cumplan con los requisitos establecidos considerando la disponibilidad económica del ejercicio económico anual.

La Asignación económica corresponde al valor total del producto de apoyo; dicha asignación se le transfiere a las Juntas de educación/administrativas para que éstas procedan con la adquisición y entrega de los productos de apoyo que requiere la/el estudiante con discapacidad. El beneficio se entrega por persona beneficiaria.

Pueblos indígenas:

- | | |
|---|--|
| ☒ La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas | ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas |
| ☒ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas | ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |
| ☒ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales | ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ³¹ |
| ☒ Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas | ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |
| | ☒ Se garantiza la instrucción en la lengua materna |

- ☒ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas
- ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas
- ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas
- ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos³² y prejuicios
- ☐ Otro:

No aplica

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

En el sistema educativo, además del plan de estudios básicos, se promueve el aprendizaje de las lenguas autóctonas y los valores históricos de las poblaciones indígenas. El artículo 76 de la Constitución Política establece la obligación del Estado costarricense de mantener y cultivar las lenguas indígenas nacionales. De manera coincidente, el artículo 27.1 del Convenio 169 de la OIT estipula que los programas y servicios de educación destinados a la población indígena deben responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

La educación indígena se fundamenta en el Decreto N° 37801 Reforma del Subsistema de Educación Indígena (2013), base para la atención de las particularidades de la educación indígena según la cosmovisión y cosmogonía de cada pueblo indígena.

En consideración de la realidad particular en los territorios indígenas el MEP emite la circular DVM-AC-0006-2020 con los Lineamientos para el desarrollo del apoyo educativo a distancia en los servicios educativos del subsistema de Educación Indígena y la circular DVM-AC-005-2021 Consideraciones para la implementación de la educación combinada en los servicios educativos del subsistema de Educación Indígena.

Desde el año 2022 de manera consecutiva anualmente se ejecuta el curso de 200 horas: Formación para Laborar en Territorios Indígenas es dirigido a la población de los territorios: Boruca, Térraba, Curré, Zapatón, Quitirrisí y Matambú, con el objetivo de aplicar los saberes sobre la cosmogonía y la cosmovisión de la cultura indígena en los procesos de mediación pedagógica para el fortalecimiento de las prácticas educativas culturalmente pertinentes y contextualizadas.

Con la participación de los pueblos indígenas respectivos se elaboran programas de estudio para lenguas y culturas indígenas tanto para primaria como secundaria en congruencia con lo establecido en la Ley N° 7316, aprobación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1992).

Se han elaborado circulares y directrices diferenciadas o paralelas para el Subsistema de Educación Indígena, en ese sentido se han formulado circulares para la celebración del Día del Aborigen Costarricense, 19 de abril que orientan a la atención de la persona estudiante indígena en todo el país, dichas circulares se socializaron con asesorías regionales indígenas. Circula DVM-AC-0023-04-2022 y DVM-AC-CIR-0020-03-2024 y las circulares DVM-AC-CIR-0005-002-2023 y DVM-AC-CIR-0002-00-2024; Disposiciones específicas para el desarrollo del proceso educativo para la población estudiantil indígena dentro y fuera de territorio, en el marco de la promoción y cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En el año 2024 se ejecutó el Webinar: llamado “Cosmogonías y cosmovisiones indígenas costarricenses”, se realizó con el objetivo de “Reconocer generalidades de la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos originarios y su aporte a la identidad y cultura costarricense”, en el marco de la conmemoración del día de la persona indígena costarricense (19 de abril).

Participación en la elaboración de orientaciones pedagógicas generales del curso lectivo 2023, 2024, en el apartado correspondiente al Subsistema de Educación Indígena.

En el año 2024 se realizan acciones para la enseñanza y promoción de la lengua indígena en educación preescolar en los centros educativos ubicados en territorios indígenas a través del diseño de una estrategia interdepartamental (Departamento de Educación Intercultural y Departamento de Primera Infancia) para la ampliación de la enseñanza de la lengua indígena en el marco de la Política Educativa de Promoción de Idiomas (PEPRI).

La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas de acuerdo con este indicador efectivamente la educación indígena se tutela por medio de los decretos 22072 y 37801-MEP, bajo el Subsistema de Educación Indígena.

Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas bajo este criterio de han diseñado como circulares que brindan lineamientos en específico para la educación indígena, ejemplo: CIRCULAR DM-0026-2021, Circular DVM-A-DGTH-09-0012-2023 Nombramientos indígenas - 2024 de la selección del personal docente y administrativo de la educación indígena con el fin de asegurar un mejor abordaje para la población indígena, se cuenta con un Manual de Servicio Civil para el Subsistema Educación Indígena (Resolución DG-151-2013).

Es importante aclarar que la legislación costarricense se cuenta con el decreto N° 40932 - MP - MJP-Mecanismo General de Consulta a Pueblos indígenas que brinda los lineamientos para consultar a esta población. No obstante, desde el Ministerio Educación Pública desde el año por medio del decreto 37801-MEP, del 2013, crea las estructuras a nivel comunitario conocido como Consejo Local de Educación Indígena a los cuales el MEP está obligado a consultarle.

Actualmente, existe la circular DVM-AC-CIR-0006-02-2024 que da orientaciones a todos los centros educativos indígenas.

En acciones positivas mediante el acuerdo AC-CSE-352-41-2023 del Consejo Superior, se reforma Reglamento de uniforme oficial en instituciones públicas donde los estudiantes indígenas pueden usar su vestimenta tradicional en los centros educativos, además, se cuenta con un menú contextualizado para el comedor estudiantil por territorio indígena.

La educación multilingüe e intercultural se fomenta por parte del Subsistema Educación Indígena donde se tiene en cuenta que el personal que labora en territorio indígena, deben ser indígenas y hablantes del idioma materno, esto con el fin de que el recurso humano pueda utilizar y reforzar el idioma materno dentro de su mediación educativa.

El estado debe cultivar las lenguas indígenas debido a que se debe mantener, según lo indica en el artículo 76 de la Constitución Política. Por lo que la DG-143-2015, crea un manual específico para Lengua y Cultura Indígena, con el fin de dar mejor soporte en esta área. Además, se contempla en el Plan de Promoción de idiomas 2021 a 2040 como parte del esfuerzo institucional en mejorar el abordaje correspondiente.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Los procesos de construcción con los pueblos indígenas, debe desarrollarse según la normativa nacional e internacional que protegen los pueblos indígenas, para cumplir con la participación efectiva y la consulta como lo establece el mecanismo general de consulta, lo anterior requiere de mayor tiempo para cumplir con todos los procesos, más personal en el Departamento de Educación Intercultural y más inversión de recurso económico.

A partir del año 2023, por medio de los Consejos Consultivos Nacionales de Educación Indígena, se logró identificar aspectos relevantes que deben fortalecerse, en lo que se refiere a la atención de las necesidades de la población estudiantil indígena.

- **Infraestructura Educativa.**

Este tema es prioridad, ya que se arrastra una deuda en términos de infraestructura educativa acorde al contexto geográfico de los pueblos indígenas y a las necesidades propias de su comunidad educativa en todas sus ofertas educativas. Los datos recolectados en las mesas de trabajo del CCNEI confirman la necesidad de mantenimiento e infraestructura en todo los Territorios Indígenas del país, así como dotación de mobiliario y subsane de las ordenes sanitarias en algunos de ellos. Los datos permitirán establecer un cronograma de obras de infraestructura por territorio según el requerimiento, que, en conjunto con la instancia competente dentro del MEP, se le dará el seguimiento oportuno.

En este sentido se está trabajando en una nueva política de infraestructura para pueblos indígenas, con esta normativa permitirá tener una mayor claridad y celeridad para avanzar en materia de infraestructura

- **Programas de Equidad (Comedor Y Transporte Estudiantil)**

Se cuenta con un aproximado de más de 16 mil estudiantes indígenas donde el comedor estudiantil da cobertura a un 100%, donde; el 65% posee 2 tiempos de alimentación, el 33% 3 tiempos y un 2%, un tiempo de alimentación.

En este mismo sentido y siendo fundamental para mejorar el servicio de alimentación, se tiene los manuales de menú contextualizado de los territorios indígenas para implementar en el 2025. Y esto permitirá ir mejorando paulatinamente el servicio de comedor en el centro educativo.

El servicio de transporte es un tema en mejorar, este tiene la particularidad en la geografía propia de los territorios, ya que en la mayoría no hay ruta de transporte.

- **Planificación Institucional (Asignación de códigos).**

Este es otro rubro importante para mejorarse ya que existen poca cobertura de códigos para los diferentes servicios, afines a las necesidades de cada territorio. En el CCNEI las autoridades indígenas hicieron hincapié de contar con más códigos para docentes (preescolar, educación especial, terapia de lenguaje, inglés, informática, lengua y cultural, además de auxiliar de seguridad conserjes y cocineras, entre otros).

- **Gestión del Talento Humano**

Las autoridades indígenas consideran preciso que el MEP actualice ciertos términos importantes que se utilizan al generar las propuestas de nombramientos con respecto a la gestión del talento humano.

- Planes y Programas de Estudio, ofertas educativas y capacitación.

Las autoridades indígenas solicitan a la administración someter a revisión los planes de estudio, programas y proyectos para promover los cambios pertinentes para cada territorio. Cada territorio guarda saberes propios ancestrales que giran en torno a su cosmogonía, cosmovisión y gastronomía que buscan perpetuarse de generación en generación. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un retroceso, sino por el contrario, evolucionar hacia un servicio educativo de calidad para todos dentro del marco del respeto.

- Recursos Tecnológicos en Educación

El acceso y dotación de recursos tecnológicos es otro tema que se debe abordar con prontitud en el MEP. Los territorios indígenas, por ubicarse en zonas rurales dispersas, históricamente han presentado problemas en torno al equipamiento de recursos tecnológicos y conectividad, y, por ende, agranda la brecha tecnológica que impide el avance en programas digitales e innovación de los pueblos indígenas, ya que la mayoría del equipo necesita de fluido eléctrico.

- Gestión de Juntas

Los CLEI y las ADI ponen de manifiesto la urgente necesidad de capacitar continuamente a las Juntas de Educación y Administrativas para una mejor interpretación de la gestión administrativa del MEP. Las Juntas deben participar a los pueblos indígenas en la planificación de acciones y toma de decisiones.

- Fortalecimiento del Subsistema Educación Indígena

Por lo que la administración en la actualidad busca fortalecer por medio la ruta de la educación, donde se ubica en el hito 8 denominado fortalecimiento de la educación indígena 2022 a 2026. Esto para aportar una mejor organización del servicio educativo en dichos territorios.

Se deben encontrar los recursos financieros, tecnológicos, materiales y humanos para alcanzar la equidad de la población estudiantil indígena ante las muchas brechas, en distintos ámbitos, que suman al rezago que enfrentan dentro del sistema educativo actual.

Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas³³:

- | | |
|--|--|
| ☒ La legislación contempla su derecho a la educación | ☐ Existen incentivos financieros y becas |
| ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación | ☐ Se proporciona asistencia auxiliar |
| | ☐ Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles ³⁶ |

³³ “Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos” ([Informe de la UNESCO](#) “Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación”, 2020, pág. 2).

³⁶ Véase la nota 13.

- ☒ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias
- ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación
- ☐ Existen procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas³⁴
- ☐ Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión
- ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³⁵
- ☐ Otro:
- ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos³⁷ y prejuicios
- ☐ Existen programas de aprendizaje acelerado
- ☐ Se imparten programas de educación no formal o alternativa
- ☐ Se imparten clases de idiomas a los recién llegados
- ☒ Se promueve la educación multilingüe e intercultural

Para la promoción de la implementación del enfoque de educación intercultural, el MEP construyó la Estrategia de Educación Intercultural 2023-2026, la cual implica el trabajo operativo en cuatro áreas estratégicas, a saber:

Contextualización y pertinencia cultural: consiste en relacionar las acciones curriculares y co-curriculares con la realidad sociocultural del estudiantado de manera que a esta se le otorgue prioridad y significancia.

Fortalecimiento de la identidad histórico-cultural local: busca aprovechar la historia local (costumbres, tradiciones, prácticas ancestrales, patrimonios, entre otros) en la educación, lo que promueve el sentido de pertenencia y el arraigo de las personas a sus raíces culturales.

Atención a poblaciones culturalmente diversas: corresponde a la visibilización y atención con pertinencia cultural a las poblaciones históricamente vulneradas, a saber, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y colectivos en movilidad, como personas migrantes, refugiadas y en riesgo de apatridia.

Erradicación de todo tipo de discriminación racial y xenofobia: se refiere en la eliminación de actitudes, comportamientos y expresiones sociales que promueven estereotipos y prejuicios sociales que se perpetúan con el tiempo. En el país han existido y aún persisten, actitudes y comportamientos discriminatorios debido al origen nacional de las personas, de su etnia, de su identidad cultural, entre muchas otras.

A partir de estas cuatro áreas estratégicas, la educación intercultural desarrolla en el estudiantado las competencias necesarias que le permiten conocer y comprender su propia cultura y sus relaciones con las demás, así como asumir compromisos y conciencia sobre la presencia de otras culturas y la comunicación asertiva y bidireccional con ellas y el respeto a su identidad.

Para lograr lo anterior, se establecieron cuatro líneas de acción, las cuales son:

³⁴ Aunque la falta de documentación (como documentos de identidad, certificados de nacimiento, permisos de residencia, etc.) no debería ser un obstáculo para acceder a la educación, esto no siempre es cierto. Véase la [publicación de la UNESCO "Handbook on the right to education"](#), 2018, pág. 96.

³⁵ Véase la nota 15.

³⁷ Véase la nota 16.

Línea de acción 1: Acompañamiento a las Direcciones Regionales de Educación por medio de la Red de Educación Intercultural (REI) y a las Comisiones Regionales de Educación Intercultural (CREI).

Desde el Departamento de Educación Intercultural, se acompaña mediante reuniones ordinarias o extraordinarias, ya sean virtuales o presenciales con estos equipos regionales para la implementación del Enfoque Intercultural. Además, se contemplan jornadas de trabajo y visitas a las Direcciones Regionales de Educación cuando así se requiera.

Línea de acción 2: Capacitación y asesoramiento

Con esta línea de acción se pretenden desarrollar procesos de asesoramiento y capacitación para la implementación de las cuatro áreas estratégicas del enfoque intercultural durante el periodo del 2023 al 2026. En esta estrategia, contempla la formación profesional continua en educación intercultural, ya que, es un recurso valioso que permite la sensibilización, la actualización, el acceso a la información y los datos relevantes vinculados a la interculturalidad en los procesos educativos. Lo anterior facilita el desarrollo de prácticas educativas pertinentes e inclusivas en el sistema educativo.

Línea de acción 3: Producción de material didáctico

Se plantea el diseño de recursos didácticos que contribuyan a la aplicación del enfoque intercultural en el sistema educativo. Se reconoce desde el trabajo con la REI y las CREI, así como con el análisis de la UCPC que brindar este tipo de recursos permite a la comunidad educativa tener acceso a herramientas para el abordaje de la temática de la interculturalidad en la educación de una forma dinámica y atractiva, de manera que contribuyan a la generación de espacios seguros, integrales e inclusivos en todo el sistema educativo costarricense.

Línea de acción 4: Actividades de promoción del enfoque intercultural

Para la ejecución de acciones para la promoción del enfoque intercultural, tanto en el nivel nacional como en el regional, durante el periodo del 2023 al 2026 se propone el desarrollo de webinarios, seminarios, acciones articuladas de manera intrainstitucional e interinstitucional, entre otras actividades, sean de modalidad virtual o presencial, como espacios participativos dirigidos a la comunidad educativa. Lo anterior, con la finalidad de contribuir con la visibilización y valoración de las poblaciones culturalmente diversas que habitan en el país, así como también para reconocer sus trayectorias, rasgos identitarios y aportes, tanto en el pasado como en el presente en la construcción del Estado nación costarricense.

En el 2024 se construirá participativamente la Política de Educación Intercultural para que las instancias educativas del MEP tengan normativa interna e información más respalda sobre las áreas estratégicas y las líneas de acción para implementar el enfoque de educación intercultural.

Para el año 2023 se atendieron 180 personas menores de edad y 8 mujeres en proceso de alfabetización y se brindaron 838 tutorías.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Respecto al abordaje y las acciones que se realizan desde el Ministerio de Educación, para la atención de la población extranjera, están:

En temas de capacitación y asesoramiento:

2023

- Asesoramiento sobre discriminación racial y xenofobia: 598 personas funcionarias de los 9 circuitos educativos de la DRE Limón.

- Asesoramiento sobre discriminación racial y xenofobia en articulación con Colypro: 320 docentes de educación preescolar de la DRE Desamparados.
- Asesoramiento sobre el abordaje de discriminación étnico-racial y xenofobia desde el enfoque de educación intercultural: 711 personas funcionarias de las 27 Direcciones Regionales de Educación.

2024

- Curso sobre erradicación de la discriminación racial y xenofobia.

2025

- Curso sobre erradicación de la discriminación racial y xenofobia.

En temas de material didáctico:

2024:

- Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.

2025:

- Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.

2026:

- 1 libro sobre erradicación de discriminación racial y xenofobia.

En temas de promoción:

2023

- Celebración de tres encuentros con líderes estudiantiles llamados "La voz estudiantil" que reunieron a 204 estudiantes y 49 docentes para conocer las necesidades y demandas de la población de origen extranjero.

Programas de capacitación del profesorado del MEP

- Educar sobre la diversidad cultural en Costa Rica y la memoria histórica
- Reforzar el respeto de los derechos culturales
- Fomentar la expresión de la diversidad pluricultural y multiétnica en Costa Rica y la sana convivencia de estas expresiones en los centros educativos.

En temas de capacitación y asesoramiento:

2023

- Curso sobre la aplicación del **enfoque** de educación intercultural en el sistema educativo: asistieron 29 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Asesoramiento sobre la diversidad cultural costarricense y su aplicación educativa: asistieron 52 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Asesoramiento sobre el acceso de población extranjera al sistema educativo: 67 supervisores de circuitos educativos de las 27 Direcciones Regionales de Educación.

2024

- Asesoramiento sobre el abordaje de la Semana de Educación Intercultural: asistieron 96 funcionarios de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Asesoramiento sobre implementación del enfoque de educación intercultural.

2025

- Asesoramiento sobre contextualización y pertinencia cultural.
- Asesoramiento sobre el abordaje de efemérides de relacionadas a la diversidad cultural.

2026

- Curso sobre la aplicación del enfoque de educación intercultural en el sistema educativo.
- Asesoramiento sobre el abordaje de efemérides de relacionadas a la diversidad cultural.

En temas de material didáctico:

2023:

- Elaboración y lanzamiento de un recurso digital sobre la población de origen extranjero.
- Elaboración y aprobación del documento “Orientaciones para la implementación del Enfoque de Educación Intercultural”.
- Elaboración y lanzamiento de un recurso digital sobre la población extranjera.

2024:

- Libro sobre fortalecimiento de la identidad histórico-cultural local (memoria histórica).
- Infografías sobre celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2025:

- 1 módulo sobre atención a poblaciones no hispanohablantes.
- Infografías sobre celebración de las efemérides relacionadas con la diversidad cultural.

2026:

- 1 libro sobre erradicación de discriminación racial y xenofobia.
- 1 recurso sobre infancias costarricenses diversas y pluriculturales.

En temas de promoción:

2023

- Realización del webinar “El rostro humano de la diversidad cultural: conversaciones sobre la multiculturalidad en Costa Rica”: a este evento asistieron 1314 personas funcionarias de oficinas centrales y de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
- Instauración de la celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2024

- Celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2025

- Webinar “Realidad migratoria en Costa Rica: construcción de una identidad pluricultural”.
- Celebración de la Semana de Educación Intercultural.

2026

- Webinar “Una mirada a la identidad histórico-cultural costarricense”.
- Celebración de la Semana de Educación Intercultural.

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos?

☐ Sí ☒ No

- Explique.

Las acciones que se han tomado están orientadas a todas las personas migrantes, refugiados, solicitantes de refugio, apátridas y en riesgo de apatridia.

- ¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Estos serían algunos de los riesgos que se han tenido que afrontar en los últimos años:

- Poca participación de la Red de Educación Intercultural (REI) y las Comisiones Regionales de Educación Intercultural (CREI) en las acciones planteadas en la Estrategia de Educación Intercultural.
- Suspensión del curso lectivo.
- Falta de cooperación técnica y/o económica.
- Poco recurso humano para la adecuada implementación de la Estrategia de Educación Intercultural.

Personas con discapacidad:

- | | |
|---|---|
| ☒ La legislación contempla su derecho a la educación * | ☒ Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad * |
| ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación * | ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ^{38*} |
| ☒ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias * | ☒ Se proporciona asistencia auxiliar |
| ☒ Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas | ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje * |
| ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa * | ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos ³⁹ y prejuicios |
| ☒ Existen incentivos financieros y becas * | ☒ Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico * |
| ☐ Otro: | |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Los enunciados que cuenta con la simbología del asterisco (*) se han respondido en los apartados previos, por lo tanto, no se replicará la información.

³⁸ Véase la nota 15.

³⁹ Véase la nota 16.

Con respecto al enunciado “Se proporciona asistencia auxiliar”, el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con los Servicios de Apoyo Educativo en las modalidades fijo e itinerante en las especialidades de:

- Discapacidad Intelectual (DI).
- Problemas de Aprendizaje (PA).
- Problemas Emocionales y de Conducta (PEC)
- Terapia de Lenguaje (TL)
- Discapacidad Visual (DV)
- Discapacidad Múltiple (DM)
- Audición y Lenguaje (AyL)

Servicios de Apoyo Complementarios:

- Terapia Física (TF).
- Terapia Ocupacional (TO).

Así mismo, existe la figura del Asistente de Servicios de Educación Especial que se asignan a los centros educativos regulares, cuyo propósito es brindar el acompañamiento a personas estudiantes matriculados con discapacidad múltiple y discapacidad motora; y que requieren de apoyos extensos y generalizados en actividades de movilización, cuidado personal y aprendizaje, cuando este implica estrategias de mediación que requieren de habilidades motrices y de ejecución.

Por otro lado, se detallan los documentos publicados por el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad en el período 2020-2023.

Fecha de edición	Referencia	Objetivo	Link o carpeta
2020	Ministerio de Educación Pública. (2020). Pautas para docentes de apoyo y personal de servicios específicos de educación especial: Derivadas de las Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia.	El objetivo de estas pautas es apoyarles en esta nueva forma de trabajo a distancia o remota con sus estudiantes y sus familias; para ello es importante aclarar qué es y qué no es esta “estrategia”, la cual se explica mediante el siguiente cuadro comparativo.	Carpeta de evidencias 2020
2022	Ministerio de Educación Pública. (2022). Plan integral de nivelación Académica (2022 – 2025)	El plan de nivelación académica se refiere a las acciones de índole curricular, evaluativa, pedagógica y tecnológica que se articulan, desde la gestión de las instancias nacionales, regionales y que se ponen en práctica,	Plan Integral Nivelación Académica (mep.go.cr)

		con especial énfasis, en el centro educativo, para el abordaje del proceso de construcción de los aprendizajes de las personas estudiantes en todos los niveles y ciclos académicos.
2022	Ministerio de Educación Pública. (2023). "Líneas de acción para los servicios de apoyo educativo que se brindan desde la educación especial en el Sistema Educativo Costarricense.	Tiene como finalidad de complementar y puntualizar las orientaciones y pautas contenidas en las líneas de acción, aclarando las dudas respecto a su implementación: con la intención de facilitar la puesta en práctica de los procesos en los centros educativos y los procesos de inclusión educativa MODELO DE TRABAJO (mep.go.cr)
2022	Ministerio de Educación Pública. (2023). Cuaderno complementario No 1. Preguntas y respuestas	El Cuaderno Complementario No 1. Preguntas y Respuestas es elaborado desde el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, DAEED, como parte de una serie de documentos adjuntos a las "Líneas de Acción para los Servicios de Apoyo Educativo que se brindan desde la Educación Especial en el Sistema Educativo Costarricense". Cuaderno complementario N° 1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (mep.go.cr)
2022	Ministerio de Educación Pública. (2023). Cuaderno complementario No. 2. Apoyo educativo en el área conductual.	El presente Cuaderno Complementario N°2. tiene dos objetivos, uno de ellos es explicar aspectos específicos, (técnico-administrativos) que se deben considerar en el funcionamiento de los servicios de apoyo fijo e itinerante de Problemas Emocionales y de Conducta. El otro y también muy importante, es ofrecer una guía sobre las acciones de acompañamiento a realizar por parte de los centros educativos que no cuentan cuaderno_ndeg2_pec_2023.pdf (mep.go.cr)

		con servicios de apoyo de PEC, cuando el requerimiento de apoyo educativo de una persona estudiante sea en el área conductual.
2022	Ministerio de Educación Pública. (2023). Cuaderno complementario No 3. Apoyo educativo en el área de discapacidad visual.	El propósito de este cuaderno específico es detallar el accionar de los servicios de apoyo educativo en discapacidad visual, con la finalidad de promover el acceso, aprendizaje, permanencia y participación del estudiantado en el sistema educativo y con los apoyos educativos pertinentes
		Cuaderno complementario N° 1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (mep.go.cr)
2022	Ministerio de Educación Pública. (2023). Cuaderno complementario No 4. Apoyo Educativo en problemas de aprendizaje.	Cuaderno complementario 4: Problemas de aprendizaje, Estos cuadernos, tal y como su nombre lo indica, tienen la finalidad de complementar y puntualizar las orientaciones y pautas contenidas en el documento Líneas de Acción, referente común de cada uno. El propósito de este cuaderno es aclarar y orientar aspectos relacionados con el servicio de apoyo en el área de aprendizaje específicamente.
		cuaderno ndeg 4 pa.pdf (mep.go.cr)

¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- Existen listas de espera de personas estudiantes en situación de discapacidad, para recibir los servicios de apoyo que se brindan desde la educación especial.
- Hay estudiantes con discapacidad que no reciben los apoyos educativos de la comunidad en la que se encuentran.
- Si bien es cierto que existe una amplia normativa en pro de los derechos de las personas en situación de discapacidad, su implementación o no es permeada por los prejuicios de muchas personas de la comunidad educativas.

- Existe una demandad muy alta de apoyos educativos versus la disponibilidad presupuestaria.

Educandos de familias pobres:

- | | |
|--|---|
| ☐ Existen incentivos financieros y becas para la escolarización | ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ⁴⁰ |
| ☐ El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria | ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos ⁴¹ y prejuicios |
| ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | |
| ☒ Otro: | |

La Unidad de Becas, de la Dirección de Programas de Equidad cuenta con el Programa de Becas Postsecundaria, cuyo objetivo es promover la permanencia y mejorar las oportunidades de acceso a la educación superior para personas estudiantes en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, mediante la asignación de subsidios económicos destinados al pago de matrícula y materias en centros universitarios y parauniversitarios, tanto públicos como privados, en todo el país.

Esta condición socioeconómica es de conformidad con el Sistema de Información de Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

El monto de la beca otorgada dependerá de la cantidad de materias matriculadas:

- ₡51.800 dos o tres materias
- ₡83.000 de cuatro materias en adelante.

La Dirección de Programas de Equidad cuenta con el Programa de Transporte Estudiantil, quien a través del Departamento de Transporte Estudiantil, ejecutará dicho programa en beneficio de los estudiantes que cumplan con los requisitos estipulados en el artículo 6, del Decreto Ejecutivo N° 42907-MEP, para garantizar su derecho fundamental a la educación en el marco del interés superior del niño, niña y adolescente mediante instrumentos de equidad que permitan avanzar hacia una cobertura universal de acceso y permanencia a un servicio educativo público de calidad.

El subsidio de transporte consiste en aquellas ayudas económicas que se brindan a los estudiantes beneficiarios del programa de transporte estudiantil por medio de transferencias mensuales que realiza el MEP a la Junta de Educación o Administrativa de la Institución Educativa, para que los estudiantes satisfagan las necesidades de transporte al centro educativo.

El Departamento de Alimentación de Alimentación y Nutrición es el encargado de la administración de los recursos asignados por el Estado para la atención de los estudiantes de todos los niveles, mediante el servicio de comedor estudiantil.

La Dirección de Programas de Equidad cuenta con el Programa de Integración, dirigido a población estudiantil con discapacidad en situación de pobreza (básica o extrema), residente o extranjera, matriculada mediante acto formal en el sistema educativo público costarricense y cuyo objetivo es

⁴⁰ Véase la nota 15.

⁴¹ Véase la nota 16.

coadyuvar en la disminución o eliminación de las barreras identificadas en la mediación pedagógica a las que se enfrenta esta población; para lo cual, se asigna contenido presupuestario a las Juntas de educación/ administrativas, orientado a la compra y otorgamiento de productos de apoyo en beneficio de la población meta.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La Unidad de Becas, está impulsando una estrategia de divulgación en las DRE del MEP, así como con el programa Avancemos del IMAS y Municipalidades de algunos cantones, para dar a conocer el programa de Becas Postsecundaria y ampliar su cobertura

El Programa de Transporte Estudiantil se ejecuta según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 42907-MEP. Dicho Reglamento es el que regula el funcionamiento de dicho programa: requisitos, alcance, población beneficiaria, modalidad de ejecución. Asignación, entre otros.

El Programa de comedor estudiantil se sustenta en la ley 5662 y sus reformas, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y Artículo N°78 de la Constitución Política, que establece que la educación pública es gratuita y obligatoria.

El Programa de Integración responde a la siguiente normativa:

Reglamento Ley de Igualdad de Oportunidades (Ley 7600) para Personas con Discapacidad N° 26831

Artículo 42.- Presupuesto y trámite de los servicios de apoyo. El Ministerio de Educación Pública incluirá dentro de su planificación presupuestaria los recursos necesarios para que todos los centros educativos procuren y provean los servicios de apoyo y adaptaciones requeridos por los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Para tramitar la solicitud y provisión de los servicios de apoyo, el centro educativo respectivo utilizará los mismos mecanismos institucionales que se aplican para todo el sistema educativo.

Ley N°9137 del 30 de abril de 2013 de creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE),

DIRECTRIZ N° 060-MTSS-MDHIS

*“Artículo 3º—**Uso obligatorio.** Se instruye a las siguientes instituciones a utilizar la clasificación socioeconómica y priorización dada por SINIRUBE para la selección de personas u hogares beneficiarios, para los siguientes programas detallados. (...).*

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Las principales limitaciones a las que se ha enfrentado el Depto. de Transporte Estudiantil en la ejecución del Programa han sido:

1. Limitación del Presupuesto Ordinario asignado al PTE que impide una gestión adecuada del Programa y una asignación efectiva que permita atender la demanda de la población estudiantil que requiere del ingreso al beneficio que se otorga debido a la aplicación de Regla Fiscal y otros temas presupuestarios.

2. Limitación del Recurso Humano. Actualmente el DTE está conformado por 8 funcionarios, lo cual no es proporcional con la cantidad de gestiones que se reciben al año y presupuesto que se maneja.

Las principales situaciones enfrentadas por el Departamento de Alimentación y Nutrición son el presupuesto ordinario asignado que no permite ampliar servicios según las necesidades de los centros educativos beneficiarios, limitándose su crecimiento. Adicionalmente, la carencia del recurso humano requerido para la administración del programa impide su desarrollo y brindar la atención necesaria a los beneficiarios.

Las principales limitaciones a las que se ha enfrentado el Programa de Integración son las siguientes:

1. Está adscrita a la Dirección de Programas de Equidad, pero no se contempla en la estructura organizativa del Ministerio de Educación Pública, en el Decreto 38170-MEP “Organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública”.
2. Actualmente hay tres profesionales (uno de ellos encargado del análisis técnico de las solicitudes de las solicitudes de cobertura nacional) para gestionar solicitudes de apoyo dirigidas a estudiantes pobres.
3. Un rezago importante en la gestión de solicitudes, derivadas del recorte presupuestario producto de la pandemia COVID 19, del poco personal para la gestión de las solicitudes, de la implementación de un nuevo procedimiento.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación

2.1 Atención y educación de la primera infancia

A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010⁴² y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia⁴³. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos

☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles

☒ Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna

☒ Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego

⁴² En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

⁴³ Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

El Programa de Transporte Estudiantil atiende a la población de primera infancia, se han elaborado convocatorias específicas para la atención prioritaria de esta población. Año a año, los centros educativos remiten las solicitudes de nuevos beneficiarios en las rutas autorizadas, en donde se toman en cuenta a los estudiantes de primera infancia.

El Programa de Alimentación y Nutrición atiende lo siguiente grupos beneficiarios:

- Educación Preescolar
- Educación I y II Ciclos
- Educación Secundaria Académica
- Educación Secundaria Técnica
- Educación Especial
- Educación para personas jóvenes y adultas

Desde la Educación Especial, se brinda atención desde el nacimiento hasta los 18 años de edad en los servicios específicos que se describen a continuación:

- Servicio educativo para niños de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo en el desarrollo: cuyo objetivo es la atención Niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad que presenten alguna de las siguientes condiciones:
 - Prematuridad
 - Bajo peso, anoxia o hipoxia al nacer
 - Retraso en el desarrollo psicomotor.
 - Trastornos metabólicos.
 - Trastornos cromosómicos.
 - Trastornos del espectro autista.
 - Riesgo biológico sensorial visual.
 - Riesgo biológico sensorial auditivo.
- Centros de Educación Especial (CEE): destinados a población en situación de discapacidad y a que trabajan desde el nacimiento hasta la mayoría de edad.

Ambos servicios específicos, se rigen bajo el Acuerdo Consejo Superior de Educación (CSE) N° 09-53-2001, el cual establece las edades de ingreso y egreso de las poblaciones estudiantiles matriculadas en dichos servicios.

Progresos Realizados en la Aplicación del Derecho a la Educación en Todos los Niveles y Formas de Educación desde el Departamento de Educación para la Primera Infancia

Estudios internacionales son claros en explicar que proveer la educación en la primera infancia, amplía las oportunidades y reduce la exclusión en la educación secundaria. Eebn concordancia con esta premisa y de acuerdo con una serie de acuerdos y compromisos internacionales vinculantes sobre la primera infancia, es que Costa Rica viene fortaleciendo el reconocimiento de los niños y niñas como portadores de derechos, lo que ha llevado a la promoción de normativas, programas y estrategias para atención integral de la niñez

En 2014, Costa Rica aprobó un nuevo Programa de Estudios que unificó los programas de los ciclos Materno Infantil y Transición, con el objetivo de desarrollar todas las potencialidades e intereses de los niños y niñas, satisfaciendo sus necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y motoras a través de un abordaje pedagógico integral. Esta unificación asegura que todos los niños y niñas del territorio nacional reciban una educación de calidad desde sus primeros años, contribuyendo a una base sólida para su desarrollo futuro.

El Ministerio de Educación también ha fortalecido las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales, promoviendo una visión de corresponsabilidad en el desarrollo de la primera infancia, posicionando la primera infancia como una prioridad y línea relevante dentro del Ministerio de Educación Pública para garantizar una educación inclusiva y equitativa.

Desde 2015, se desarrolla la Estrategia de Educación para la Primera Infancia, definida como acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional que asegure el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios educativos dirigidos a niños y niñas en edad preescolar. La Estrategia se estructura en cinco componentes:

1. Identificación de lugares donde hay niños y niñas fuera del sistema educativo, asegurando que ningún niño o niña quede excluido del acceso a la educación.
2. Asignación de plazas docentes en centros de cuidado y desarrollo infantil, garantizando la disponibilidad de educadores capacitados en todas las regiones del país y en diferentes ambientes (centros educativos públicos y centros infantiles públicos externos al MEP).
3. Análisis de la infraestructura en las zonas de menor desarrollo, con miras a proporcionar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.
4. Sensibilización a las familias sobre la importancia del componente cognitivo en el desarrollo integral de la niñez, promoviendo la participación y el compromiso de las familias para validar el derecho a la educación de los niños y niñas.
5. Mejora en la calidad de los procesos de aprendizaje, asegurando que todos los niños y niñas reciban una educación de alta calidad, adaptada a sus necesidades y contextos.

En la implementación de la Estrategia se destacan los siguientes elementos:

- Primera infancia: Reconocida como una etapa fundamental y el momento más oportuno para intervenir. Este reconocimiento es crucial para asegurar que las políticas educativas se centren en los primeros años de vida de los niños y niñas.
- Derecho: Asegura el derecho de los niños y niñas a recibir servicios educativos, promoviendo una educación libre de discriminación. Este enfoque refuerza la idea de que todos los niños y niñas, independientemente de su contexto socioeconómico, tienen derecho a una educación de calidad.
- Oportunidad: Permite a los niños desarrollar su potencial y beneficia al país al invertir en atención temprana. Al proporcionar educación desde una edad temprana, se están creando las bases para una sociedad más equitativa y desarrollada.
- Reto: Implica trabajar con población no cautiva del Ministerio de Educación, requiriendo "salir de las paredes del MEP" para buscar y asegurar el derecho a la educación de todos los niños. Este esfuerzo garantiza que incluso los niños en las zonas más remotas o desfavorecidas tengan acceso a la educación.
- Contextualización: Adaptar las soluciones a las diferentes realidades regionales y familiares. Esto asegura que las políticas educativas sean pertinentes y efectivas en todos los contextos del país.
- Visión país: Promover una visión de Estado que priorice la primera infancia y contemple las particularidades de cada región. Este enfoque asegura una política educativa cohesiva y centrada en el bienestar de todos los niños y niñas.

- Coordinación interinstitucional e intersectorial: Necesaria para alcanzar la visión país. La colaboración entre diferentes instituciones y sectores es esencial para proporcionar una educación inclusiva y de calidad.
- Universalización: Buscar universalizar el derecho y la oportunidad de la educación para todos los niños y niñas de 4 y 5 años. Este objetivo asegura que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades educativas desde una edad temprana.
- Interés superior: Centrarse en el interés superior de los niños y niñas, reconociendo la importancia de sumar esfuerzos entre diferentes instituciones. Este principio guía todas las acciones y políticas, asegurando que el bienestar y el desarrollo de los niños y niñas sean siempre la prioridad.

- ¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

☒ La educación preprimaria es obligatoria.

Indique la edad de matriculación y la duración.

La Educación Preescolar es gratuita y obligatoria en Costa Rica, de acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Constitución Política.

- ARTÍCULO 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.
- ARTÍCULO 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.

Para la población en situación de discapacidad, el ingreso a servicios específicos de la Educación Especial se inicia desde el nacimiento con carácter gratuito, tal y como se indica en la pregunta anterior.

☐ La educación preprimaria **no** es obligatoria

☒ La educación preprimaria es gratuita para todos.

- Indique la duración y especifique en qué medida es gratuita.

La educación preescolar es gratuita y obligatoria en Costa Rica, en observancia del artículo 78 de la Constitución Política.

Actualmente contempla dos años: Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo II, para la edad de 4 años) y Ciclo de Transición para la edad de 5 años.

☐ La educación preprimaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| ☐ Programas de baja calidad | ☐ Falta de apoyo a las familias |
| ☐ Otro: | |

Desde la **Educación Especial**, la mayor dificultad se debe a la cobertura de toda la población identificada desde las áreas de salud, que las remite al Ministerio de Educación Pública. Lo anterior, con la particularidad de que no en todas las comunidades existen servicios específicos.

Desde Educación de la Primera Infancia

La meta de la estrategia de primera infancia fue aumentar la cobertura, sin embargo, en el transitar se presentaron varios obstáculos que en algunos casos se pudo resolver y en otros aún sigue siendo un reto para el MEP. A continuación, se describe los obstáculos que han impedido al MEP continuar con la universalización de la educación preescolar.

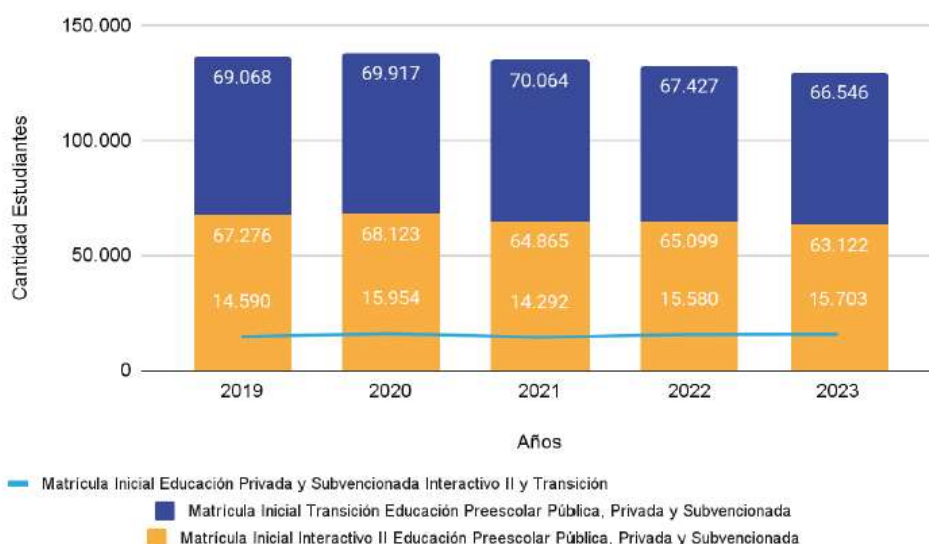
1. La modificación del Reglamento de Matrícula y Traslados en el sistema educativo hizo efectivo la obligatoriedad del Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y Ciclo Transición del nivel de Educación Preescolar. Sin embargo, al regir la edad de ingreso como único requisito para la matrícula, los padres de familia o adultos responsables optan por decidir el ingreso de los niños y niñas a la Educación Preescolar.
2. El posible ingreso de la totalidad de la población en edad preescolar, supone un enorme reto en cuanto a capacidad locativa de las instituciones, sobre todo en las zonas densas del país como la meseta central. Hasta el 2018, se abrió la posibilidad de que en estas zonas se abriera la tercera jornada en el nivel de Educación Preescolar, no obstante, esta decisión administrativa pone en riesgo la calidad educativa. Otro gran reto en cobertura son las zonas dispersas, donde por razones geográficas, de transporte o pobreza las familias no pueden enviar a sus niños a los centros educativos y estos no ofrecen el servicio.
3. Organizacionalmente, implica una gestión regional compleja, pues se requiere elaborar rutas, justificación de códigos, levantamiento de censos, ruptura de estereotipos frente a las familias y mucha coordinación interinstitucional y aprobar presupuestos, cuando las autoridades han decretado como preocupante el presupuesto nacional, por lo que se han congelado la aprobación de código y nuevos subsidios.
4. A nivel intersectorial falta establecer estrategias sostenibles para alcanzar la universalización de la Educación Preescolar, en particular para garantizar la calidad del proceso de aprendizaje de los niños y las niñas en entornos vulnerables.
5. El trabajo para el MEP se complica con la población que se encuentra en centros infantiles privados no reconocidos y en alternativas de cuidado no cuentan con el componente educativo oficializado por el MEP. En este sentido, se ha logrado realizar acciones como nombrar docentes MEP en alternativas en instancias públicas, coordinar con la Red de Cuido para garantizar la asistencia a centros educativos MEP, ofrecer asesoría para el proceso de reconocer oficialmente los centros privados, acreditación de CENCINAL.
7. No existe un presupuesto exclusivo para primera infancia, lo que hace que designar códigos, programas, subsidios u otros para conducir a la universalización de la primera infancia, no pueda crecer ya que dependerá de las autoridades y las líneas de trabajo. Las recomendaciones OCDE indican que, “La atención y educación de la primera infancia (AEPI) deberá recibir prioridad en el gasto público y política, dado el papel vital que puede desempeñar en la lucha contra las desventajas y la pobreza”

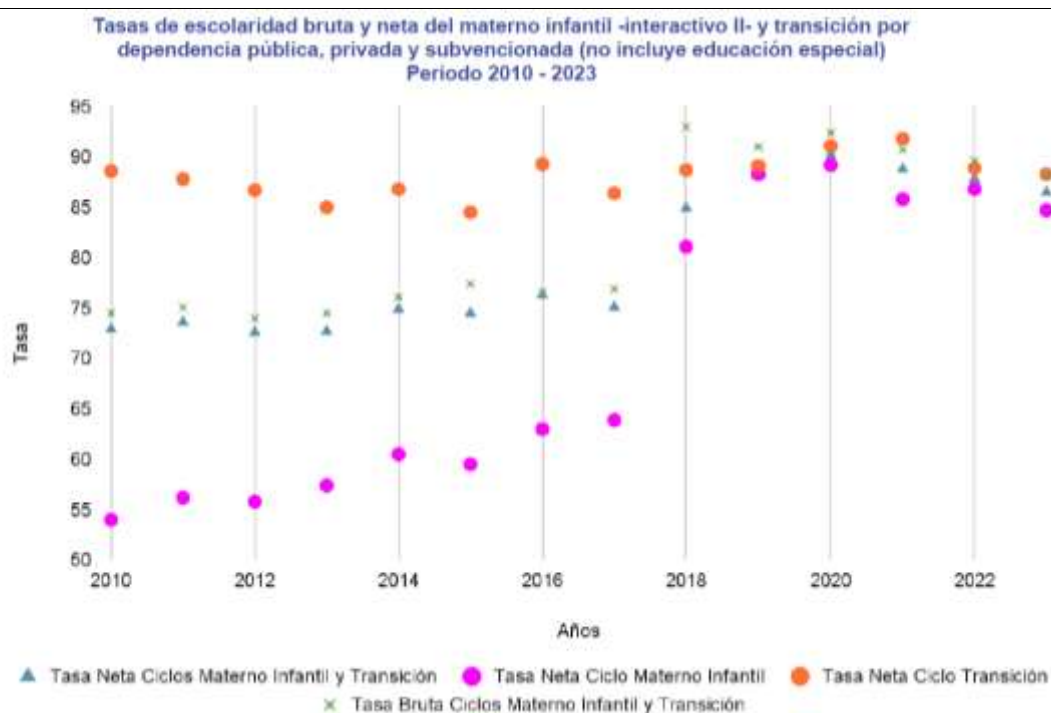
- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El servicio de educación preescolar en Costa Rica se ofrece a los estudiantes en centros educativos públicos del MEP, incluyendo aquellos que brindan educación especial. Además, este servicio también se presta en establecimientos CEN-CINAI y Centros Infantiles Universitarios, que deben estar acreditados para que los niños de 4 y 5 años que reciben atención integral no necesiten trasladarse a un centro educativo del MEP. Asimismo, la educación preescolar es proporcionada por centros educativos privados y subvencionados.

El MEP ofrece este servicio en dos tipos de establecimientos: Jardín de Niños Independiente y Jardín de Niños (Anexo). En cuanto a la Dirección Nacional de CEN-CINAI, los establecimientos acreditados incluyen una modalidad combinada donde el servicio del MEP se brinda en los centros CEN-CINAI. En 2023, se inscribieron 129.668 niños en los ciclos de materno infantil -interactivo II- y transición, incluyendo 4.427 migrantes o refugiados. De estos estudiantes, el 48,7% se matriculó en Interactivo II, mientras que el resto ingresó al ciclo de Transición.

Matrícula inicial del servicio a nivel público, privado y subvencionado -periodo 2019 - 2023-





El servicio de educación preescolar que se ofrece en establecimientos públicos cuenta con una cobertura de más del 87% de la población meta. Asimismo, al 2023 se denota un incremento del 7,63% en la matrícula inicial de educación privada o subvencionada respecto al comportamiento de 2019.

Según los datos de la CGR (2023), La disminución presupuestaria en las transferencias giradas en 2022 a las Juntas de Educación, repercute en la asignación presupuestaria de subpartidas que se utilizan para la compra de materiales y recursos didácticos necesarios para la mediación pedagógica en educación preescolar, al evidenciar un decrecimiento de 10,1% y en la asignación para gastos de carácter administrativo necesario para la prestación del servicio, el cual demuestra una disminución presupuestaria de 7,6%.

Inversión por estudiante con resultados avanzados para diez Direcciones Regionales de Educación con menor y mayor inversión, período 2021 - 2022

DRE	Inversión por estudiante en colones		Porcentaje promedio Estudiantes Interactivo II con Resultados Avanzados ³¹		Promedio Matricula 2021-2022 Interactivo II
	2021	2022	2021	2022	
San José Norte	334.621,90	245.927,89	56,9%	56,1%	2.583
San José Oeste	327.094,03	249.404,59	57,1%	45,8%	2.596
Heredia	397.244,12	281.395,08	65,1%	55,0%	3.630
San José Central	381.020,77	291.429,18	61,5%	54,8%	2.939
Desamparados	351.052,11	303.209,08	64,8%	55,4%	3.319
Limón	479.714,92	473.750,05	65,5%	56,2%	3.743
Grande de Térraba	617.550,06	584.849,51	64,7%	54,9%	1.233
Coto	617.272,71	604.767,49	57,1%	45,4%	1.993
Los Santos	705.284,10	690.037,05	62,4%	54,4%	546
Sulá	730.109,97	733.058,76	40,5%	24,1%	578
Promedio	494.096,5	445.782,9	59,6%	50,2%	57.852

Fuente: Elaboración CGR, con información obtenida durante la ejecución de la auditoría

2.2 Educación primaria y secundaria

A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

La edad en la que se matricula la persona estudiante que cursa 1° año, es a los 6 años cumplidos, al 15 de febrero del año que inicia el curso lectivo.

La duración de la educación primaria es de 6 años, siempre y cuando la persona estudiante no haya reprobado algún año escolar. Lo anterior, aplica para el sistema educativo regular formal. Sin embargo, si la persona estudiante que sobre pasa el rango máximo de 14 años, podrá optar por alguna de las otras opciones que se ofrecen para culminar el proceso de educación primaria, en alguna modalidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, existiendo la excepcionalidad de ingresar con 12 años, si la persona no ha sido escolarizada antes.

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

☒ La educación primaria es obligatoria

☐ La educación primaria **no** es obligatoria

☒ La educación primaria es gratuita

☐ La educación primaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Desde el ámbito técnico curricular, se atiende la siguiente normativa para garantizar la gratuidad de la educación primaria.

- Constitución Política.
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 7184).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Ley 4534).
- Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo (Ley 8661).
- Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, ratificado por Decreto Ejecutivo (Ley 34780).
- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley 7948).
- Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739).
- Ley Fundamental de Educación de Costa Rica (1957).
- Ley de Cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (Ley 9940).
- Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema educativo costarricense (Decreto Ejecutivo 40955-MEP).
- Política Educativa denominada “La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad” (2017).
- Política Curricular denominada “Educar para una Nueva Ciudadanía: Fundamentación de la Transformación Curricular Costarricense” (2015).
- Ley número 5360, Prohibición de todas las restricciones a la migración fundada en consideración de raza, del 11 de octubre de 1973 y sus reformas.
- Ley número 7426, del 21 de setiembre de 1994, que sustituye el Día de la Raza, por el “Día de las Culturas”.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3-2-1970
- Convención sobre los Derechos del Niño (AG-ONU, 20-11-1989), 21 de agosto de 1990

- Protocolo para instituir la comisión de conciliación y buenos oficios facultada para resolver las controversias de la Convención sobre la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (Ad. AG.UNESCO 10-12-1962. Ev.24-10-1968).

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Resultados de aprendizaje mediocres en: |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | Alfabetización básica |
| ☐ Altas tasas de abandono escolar | Conocimientos aritméticos |
| ☐ Programas de baja calidad | Aprendizaje socioemocional |
| ☐ Otro: | Otro |
| | ☐ Disparidad en los resultados del aprendizaje |
| | ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional |

El Departamento de Primero y Segundo Ciclos atiende aspectos técnicos curriculares; no afronta las dificultades mencionadas; las cuales deben atenderse directamente en cada dirección regional, con el apoyo de otras instancias ministeriales.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El Departamento de Primero y Segundo Ciclos atiende aspectos técnicos curriculares; no afronta las dificultades mencionadas; las cuales deben atenderse directamente en cada dirección regional, con el apoyo de otras instancias ministeriales.

Educación secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

No existe una edad establecida, sin embargo, el Tercer Ciclo de la Educación General Básica (primer ciclo de educación secundaria según este documento), se constituye por séptimo, octavo y noveno año y el rango de edad ronda entre los 12 años - 16 años.

Para personas jóvenes y adultas, existen modalidades que les permite iniciar y concluir la Educación General Básica, tras contar con 15 años o más, según la modalidad en que se matricule.

Requisito de matrícula establecido en el inciso c) del Decreto Ejecutivo 40529, Reglamento de matrícula y de traslados de los estudiantes

c) En el caso de séptimo año de la Educación General Básica y décimo año de la Educación Diversificada se debe presentar original y copia del Certificado de Conclusión de Estudios del Ciclo anterior y del informe al hogar. Corresponde a la cada institución, velar porque la información restante llegue al lugar donde se formaliza la matrícula.

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

No existe una edad establecida, sin embargo, el ciclo Educación Diversificada (segundo ciclo de educación secundaria según este documento), se constituye por décimo, undécimo y duodécimo (colegios técnicos) años y el rango de edad ronda entre los 15 años - 18 años.

Para personas jóvenes y adultas, existen modalidades que les permite iniciar y concluir la Educación Diversificada, tras contar con 15 años o más, según la modalidad en que se matricule.

Requisito de matrícula establecido en el inciso c) del Decreto Ejecutivo 40529, Reglamento de matrícula y de traslados de los estudiantes

c) En el caso de séptimo año de la Educación General Básica y décimo año de la Educación Diversificada se debe presentar original y copia del Certificado de Conclusión de Estudios del Ciclo anterior y del informe al hogar. Corresponde a la cada institución, velar porque la información restante llegue al lugar donde se formaliza la matrícula.

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

☒ El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio

El primer ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El primer ciclo de educación secundaria es gratuito

El primer ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

☒ El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio

El segundo ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito

El segundo ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

Nota: Lo marcado en color amarillo corresponde a la selección ya que no se permite marcar las casillas.

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativa- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

Constitución Política de la República de Costa Rica

ARTÍCULO 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.

Código de la Niñez y la Adolescencia No 7739

Artículo 59°- Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria.

La educación preescolar, la educación general básica y la educación diversificada serán gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado.

El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una violación del Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente.

Reglamento de matrícula y de traslados de los estudiantes 40529

Artículo 5°- Toda persona menor de edad tiene derecho a recibir educación pública gratuita. En ningún caso, el ejercicio de ese derecho estará sujeto a discriminación por su situación socioeconómica, estatus migratorio irregular, condición de estudiante proveniente del extranjero, nivel social o lugar de residencia del estudiante, condición de discapacidad u otra.

¿Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria?

A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

Sí o No (No se marca debido a la argumentación que se presenta en el recuadro que sigue)

En Costa Rica, la edad mínima establecida para trabajar es de quince años, lo que coincide con el rango de edad establecido al culminar el Tercer Ciclo de la Educación General Básica, obligatorio según la Constitución. Sin embargo, de igual forma la jurisprudencia establece que el Ciclo de Educación Diversificado es obligatorio y se encuentra en un rango de edad de los 16 a 18 años, en estas edades las personas estudiantes si pueden trabajar, pero se deben cumplir las regulaciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia No 7739.

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones.

Código de la Niñez y la Adolescencia No 7739

Artículo 78°- **Derecho al trabajo.**

El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de quince años a trabajar con las restricciones que imponen este Código, los convenios internacionales y la ley. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo.

Artículo 86°- **Capacidad jurídica en materia laboral.**

Reconócese a las personas adolescentes, a partir de los quince años, plena capacidad laboral, individual y colectiva, para celebrar actos y contratos relacionados con su actividad laboral y económica y para demandar, ante las autoridades administrativas y judiciales, el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a su actividad.

Artículo 87°- Trabajo y educación.

El derecho y la obligación de educarse de las personas menores de edad deberán armonizarse con el trabajo de las personas adolescentes. Para ello, su trabajo deberá ejecutarse sin detrimento de la asistencia al centro educativo. El Ministerio de Educación Pública diseñará las modalidades y los horarios escolares que permitan la asistencia de esta población a los centros educativos.

Las autoridades de los centros educativos velarán porque el trabajo no afecte la asistencia y el rendimiento escolar. Deberán informar, a la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cualquier situación irregular en las condiciones laborales de los educandos.

Artículo 88°- Facilidades para estudiar.

Los empleadores que contraten adolescentes estarán obligados a concederles las facilidades que compatibilicen su trabajo con la asistencia regular al centro educativo.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☒ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Poca preparación de los graduados de primaria |
| ☐ Altas tasas de abandono escolar | ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional |
| ☐ Programas de baja calidad | |
| ☐ Otro: | |

Una de las dificultades identificadas son los resultados de aprendizaje mediocres, esto se evidencia en dos aspectos, los resultados obtenidos en las Pruebas Faro aplicadas en el año 2021 y en los resultados de las universidades en los cursos iniciales de carrera, donde se determina que existen debilidades en la formación de estudiantes en la enseñanza secundaria.

En cuanto a los resultados de las Pruebas Faro, el Informe Estado de la Educación (2023) reporta que “los resultados obtenidos por las personas estudiantes de décimo y undécimo año en las pruebas Faro de 2021 evidenciaron un conjunto de carencias en conocimientos y habilidades en los aprendizajes base desarrollados en 2020. Estos resultados dejaron en evidencia un conjunto de carencias en conocimientos y habilidades en aprendizajes base que impidieron que una proporción mayor de estudiantes se ubicara en el nivel 3 (el más alto): más del 95% de las personas estudiantes tenían una baja probabilidad de resolver ítems asociados a los descriptores de ese nivel.” (p.41)

Por otra parte, en cuanto a los resultados obtenidos por las personas estudiantes en los cursos iniciales de las carreras universitarias se indica que en “un estudio realizado con estudiantes de las universidades en 2022 elaborado para este Informe permitió identificar los principales factores asociados a las tasas de reprobación en cursos de inicio de carrera. En el caso del primer factor indicado, el estudiantado declara estar muy afectados por las endebles bases recibidas en la secundaria y por el proceso de adaptación a la vida universitaria, sobre todo a los de niveles iniciales de carrera.” (p.41)

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Figura 1.5

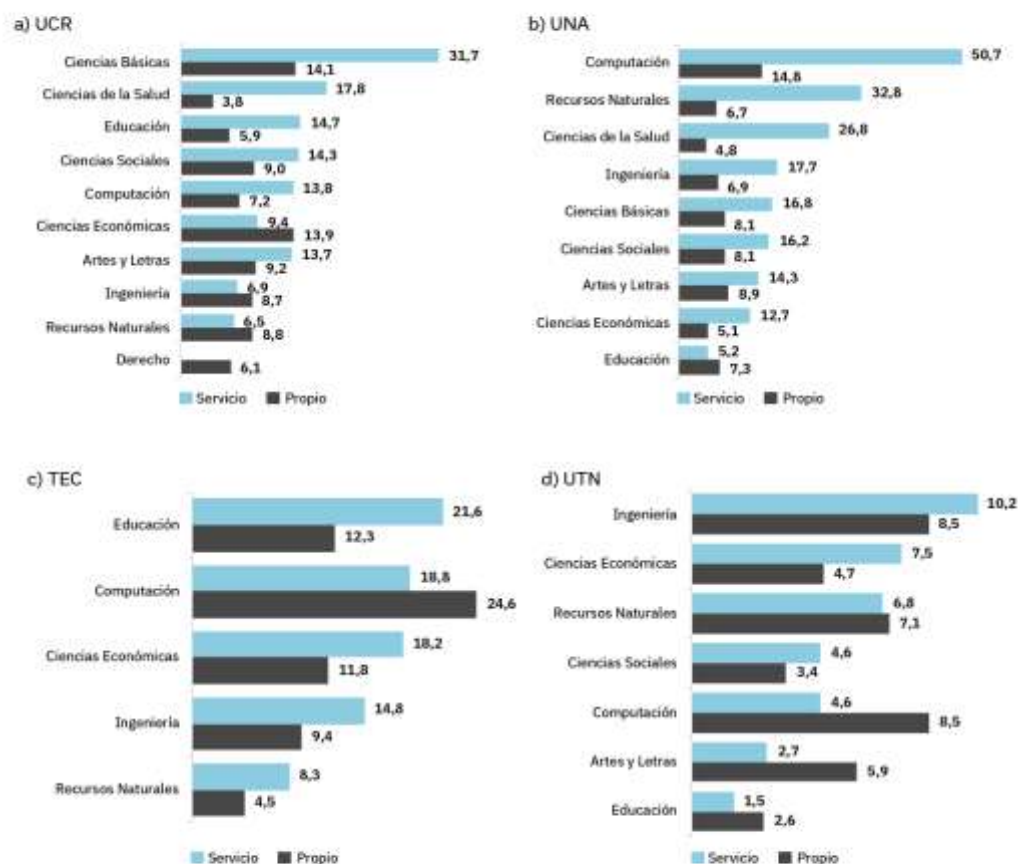
Descripción del nivel 3 de desempeño y proporción de estudiantes que lo alcanzaron en la prueba FARO 2021 para secundaria, según asignatura

Matemáticas (2,3%)	• Pueden trabajar con modelos explícitos en situaciones complejas y concretas que exigen la formulación de supuestos. • Utilizan diversas habilidades para razonar con cierta perspicacia en contextos novedosos. • Pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluidas las simbólicas, asociándolas directamente a situaciones de contextos cotidianos. • Pueden resolver problemas y comprobar argumentos basados en sus interpretaciones y acciones.
Ciencias (0,8 %)	• Son capaces de tomar la información que se brinda o elementos aislados que se le proporcionan y organizar o establecer relaciones entre las partes, de forma que le permitan realizar conclusiones y así resolver las situaciones planteadas.
Español-lectura (0,8%)	• Altas probabilidades de identificar la reorganización de la comprensión literal en textos literarios y no literarios. Asimismo, capacidad de interpretar la función que desempeñan los recursos retóricos y estilísticos, el tipo de sociedad representada y el sistema de valores cuestionados o promovidos por el texto; además, logra deducir las filias y fobias derivadas, el punto de vista, tono y posición del texto ante el mundo mostrado.

Fuente: Murillo, 2023a con base en MEP, 2022b.

Gráfico 1.3

Tasas de reprobación de cursos matriculados, por área de conocimiento, según tipo de curso^{a/}. 2019-2021
(porcentajes)



a/ Los cursos propios solamente los cursan estudiantes de una carrera, mientras que los cursos de servicio son compartidos por varias carreras. Típicamente se llevan en los primeros años; por ejemplo, algunos de matemáticas, que comparten todas las ingenierías, economía, estadística, varias carreras en Ciencias de la Salud y otras de ciencias, así como cursos de inglés.

Fuente: García y Román, 2023.

Fuente: Informe del Estado de la Educación 2023

2.3 Educación superior

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3⁴⁴ y 4.4⁴⁵ del ODS 4. En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. La enseñanza superior incluye la enseñanza y formación técnica y profesional.

- Indique los esfuerzos que se han realizado para garantizar que la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☐ La educación superior es gratuita
- ☐ La educación superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno (evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes)
- ☒ La educación superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas
- ☐ La educación superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ La educación superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados
- ☐ La educación superior ofrece vías de aprendizaje múltiples y flexibles (inscripción y reinscripción flexibles, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos y competencias adquiridos a través de la educación no formal e informal)
- ☐ Otro:

La Unidad de Becas de la Dirección de Programas de Equidad cuenta con un programa de Becas Postsecundaria, cuyo objetivo es promover la permanencia y mejorar las oportunidades de acceso a la educación superior para personas estudiantes en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, mediante la asignación de subsidios económicos destinados al pago de matrícula y materias en centros universitarios y parauniversitarios, tanto públicos como privados, en todo el país.

Esta condición socioeconómica es de conformidad con el Sistema de Información de Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

El monto de la beca otorgada dependerá de la cantidad de materias matriculadas:

- ₡51.800 dos o tres materias
- ₡83.000 de cuatro materias en adelante.

⁴⁴ En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

⁴⁵ En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material universitario, transporte y alojamiento). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación superior?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Escaso número de profesores que han recibido formación profesional |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | |
| ☐ Programas de baja calidad | ☐ Falta de mecanismos para garantizar una transición fluida de la educación secundaria a la superior |
| ☐ Resultados del aprendizaje mediocres | |
| ☐ Otro: | |

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☒ Ofrecer programas de alfabetización
- ☒ Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)

- ☒ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☐ Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales
- ☒ Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal
- ☒ Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos
- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

Desde el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, como ente técnico responsable de analizar, formular, planificar, asesorar, investigar, evaluar, divulgar, entre otros, y la prestación del servicio educativo en los diferentes ciclos, niveles y modalidades de la EPJA, oferta seis modalidades, a saber:

- Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC)
- Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA)
- Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED)
- Colegios Académicos Nocturnos (CAN)
- Escuelas Nocturnas
- Educación Abierta

Estas modalidades se ubican atienden a personas jóvenes y adultas mayores de 15 años (salvo excepciones) en las 27 direcciones regionales de educación del país, ofertando sus servicios en horarios diurnos, vespertinos y nocturnos, con el fin de brindar oportunidades diversas y mayor cobertura.

Las personas estudiantes que se atienden son personas jóvenes, adultas, adultas mayores; con discapacidad o sin ella, indígenas, LGTBQ+, migrantes, apátridas o en riesgo de apatridia, en condición de refugio, afrodescendientes, jefes de hogar en condición de pobreza, privadas de libertad, entre otras.

- [Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.](#)

A continuación, se vislumbra la inclusión como principio en la EPJA, desde:

- **Procesos de alfabetización hasta la Educación Diversificada:**

A través de estas modalidades, se brindan servicios educativos desde procesos de alfabetización hasta la Educación Diversificada para la obtención del título de Bachiller en Educación Media. La oferta varía según la modalidad.

Para garantizar la inclusión de las personas, existe la excepcionalidad de admitir personas desde los 12 años, que no han sido escolarizados, para recibir su alfabetización.

- **El área académica y técnica.**

Entre estas modalidades, hay algunas que ofertan Educación Técnica, dando a la población una oportunidad de empleabilidad y emprendimiento. Estos se ofrecen en CINDEA e IPEC que cumplan con los requerimientos definidos por la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Además, la población joven y adulta pueden optar por matricularse en secciones técnicas nocturna.

- **Otros cursos que se proyectan a la comunidad con carácter no formal**

Se desarrolla a través de Cursos Libres en los IPEC y módulos de la Oferta Emergente, en los CINDEA. Dichos cursos permiten proyectarse a la comunidad para que personas sin matricularse en ofertas convencionales o académicas puedan participar, para promocionar el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para el trabajo, la convivencia social, la comunicación, la actualización cultural y el desarrollo personal.

- **La inclusión de personas con discapacidad.**

El Departamento de Personas Jóvenes y Adultas (DEPJA) en consonancia con la Ley 7600 y el artículo 83 de la Constitución Política, atiende a personas con discapacidad, que requieren apoyos educativos, brindándoles alternativas educativas sustentadas en el análisis de las características, necesidades, situaciones personales y sociales de las personas jóvenes y adultas, como poseedores de conocimientos, experiencias, aprendizajes, expectativas y los retos que enfrenta en su vida. Esto también se visualiza en el módulo o curso: Reconociendo a las personas con discapacidad como sujetas de derecho.

Actualmente, un grupo significativo de personas sordas, en la búsqueda de la inclusión, son atendidos por el CINDEA de Montes de Oca, lo que amplía la cobertura y da mayores oportunidades de acceso a estas personas jóvenes y adultas sordas. Asimismo, en las diferentes modalidades se garantizan apoyos educativos aprobados en el MEP.

- **La actualización de los Programas de Estudio y propuestas inclusivas.**

Para dotar de herramientas a la población EPJA, se buscan ajustes, actualizaciones y creación de módulos o cursos en los programas de estudio para fortalecer la educación financiera de la población, como Doctrina Cooperativa, El mundo de los negocios de capital individual y asociativo, Gestión Cooperativa, entre otros.

Asimismo, en la búsqueda de un currículo integral, se abordan diferentes áreas, disciplinas y especialidades, tales como: contabilidad, artes, educación física, educación vial, idiomas, entre otros.

Se destaca acá, como interés para promover la equidad entre las poblaciones, se aprueba recientemente el módulo Aprendiendo a razonar y preparándose para la U.

- **Un contexto de encierro o bajo ámbitos legales.**

Se brinda un servicio educativo de calidad a la población que se encuentra en contextos de encierro, permitiéndoles adquirir competencias para la convivencia en sociedad.

La educación en contextos de encierro posee un estilo y una connotación especial al atender la necesidad de las personas inmersas en este espacio penitenciario, utilizando metodologías adecuadas.

En un contexto similar, el Ministerio de Justicia y Paz y el DEPJA, trabajan conjuntamente en el Programa de Justicia Restaurativa desde el año 2014. La práctica consiste en realizar reuniones restaurativas, donde se busca una alternativa educativa para la persona imputada y que esta pueda subsanar su falta.

- **La búsqueda de la inclusión educativa en las empresas e instituciones**

El proyecto de Educación Abierta para el sector Empresarial e Institucional tiene su base en la colaboración y coordinación tripartita entre el Estado (el cual es representado por el MEP), el sector empresarial e institucional, y los trabajadores que son los beneficiarios directos del proyecto, mediante convenios de cooperación.

Como objetivo general, se determinó incorporar a los jóvenes y adultos trabajadores a procesos educativos de Educación Abierta en sus propios lugares de trabajo, aportando al sector productivo comercial, industrial, agropecuario o de servicios, así como instituciones consolidadas para el crecimiento y la movilidad social.

- **La multiculturalidad**

El concepto de multiculturalidad también ha sido un eje fundamental para el desarrollo de proyectos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas por parte del DEPJA, como una oferta inclusiva, donde no existan restricciones de acceso de ningún tipo por concepto de género, grupo étnico, nacionalidad, credos religiosos o políticos, ni ningún otro concepto cultural, biológico, social o económico. Por el contrario, siempre se ha promovido un ambiente democrático donde prime el respeto y la inclusividad.

Así también, pueden nombrarse cursos o módulos disponibles en las mallas curriculares de la EPJA que aportan en esta línea: ¿Cómo comunicarnos en una lengua indígena?, Educación Indígena, El Bribrí, Maleku, Cabécar, Creole como mi lengua materna, ¡Qué lindo aprender Cabécar!, entre otros.

- **Las poblaciones LGTBIQ+**

A través de las modalidades EPJA se atiende a población LGTBIQ+. Además, existen proyectos específicos de Educación Abierta empresarial e institucional, tal es el caso de TRANSVIDA, con el fin de brindar una oportunidad de para iniciar, cursar y terminar la Educación General Básica y la Educación Diversificada.

El Proyecto de Educación Abierta TRANSVIDA, inició su funcionamiento en el año 2015, con el fin de brindar un espacio educativo a las personas trans que fueron expulsadas del sistema por su expresión de género o nunca iniciaron sus estudios anteriormente. Por lo que se busca un espacio que procure la eliminación de toda clase de discriminación y acoso en el espacio educativo. Se pretende que estas personas concluyan la Educación General Básica y Educación Diversificada y de esta manera se facilite su acceso al ámbito laboral.

La población trans es una población históricamente discriminada y en atención al principio de no discriminación, consagrado en distintos instrumentos de orden nacional e internacional, las instituciones públicas, como ejecutoras de los compromisos asumidos por el Estado, están llamadas a su cumplimiento y garantía, indistintamente de la nacionalidad, sexo, género, edad, o cualquier otra condición.

El cumplimiento implica también la adopción de acciones afirmativas, las cuales tienen como objetivo “cuestionar y modificar aquellas situaciones fácticas que impiden y obstaculizan que los grupos excluidos e individuos alcancen la igualdad efectiva en el reclamo por sus derechos. La acción afirmativa restablece la igualdad de grupos sociales a los que se ha negado o restringido la posibilidad de acceder y participar en la configuración, validación y reclamos de sus derechos en igualdad de oportunidades. (Durango, 2016).

Otra acción afirmativa importante, a partir del año 2015, consiste en que el MEP designó docentes para atender las necesidades educativas de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia, que se encuentran albergadas en los Centros de atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia y que se encuentran en riesgo de muerte, para garantizar su derecho a la educación. Las docentes destacadas, mediante la modalidad “recargo educativo”, también desarrollan procesos de alfabetización dirigidos a las mujeres albergadas.

- **Ambientes virtuales y a distancia.**

El CONED propone una oferta educativa a distancia y virtual para que personas jóvenes y adultas de 18 años o más que no pueden asistir presencialmente a lecciones, puedan iniciar o concluir sus estudios de secundaria. Asimismo, como doble propósito, fomenta la alfabetización tecnológica.

- **Promoción de la alfabetización tecnológica en la EPJA**

Como parte de los cursos y módulos se fomenta la implementación de algunos con carácter tecnológico, brindando a las personas jóvenes y adultas la oportunidad de actualizarse o apropiarse de las tecnologías digitales, como una competencia para la vida, el empleo y el emprendimiento.

- **Promoción de la Educación Vial para garantizar la inclusión en espacios públicos**

En cursos implementados en modalidades de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, se desarrollan aprendizajes relacionados con movilidad activa, seguridad vial y convivencia de paz entre las distintas personas de la comunidad educativa, desde peatones, ciclistas, pasajeros y conductores, de conformidad con la política educativa vigente.

- **Implementación de módulos de fortalecimiento en el Plan de Estudios de IPEC y CINDEA.**

Para apoyar a la persona que se reincorpora a las modalidades educativas, se contempla en la malla curricular de IPEC y CINDEA módulos para fortalecer diferentes áreas de conocimientos, para contrarrestar el desarraigo académico que poseen y los posiciona en vulnerabilidad.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?

☒ Acceso limitado

☐ Falta de financiación

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Resultados del aprendizaje mediocres

☐ Programas de baja calidad

☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional

☐ Otro:

En relación con la determinación de dificultades para el programa de Educación Abierta MEP-Transvida (Dirigido a personas *trans*), la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, solicitó el apoyo al Departamento de Estudios e Investigación Educativa. Dicho Departamento realizó el estudio "Funcionamiento del Proyecto de Educación Abierta MEP-Transvida durante el periodo 2019-2023", se determinó que, a pesar de que el proyecto de educación abierta MEP-Transvida del 2019 al 2023, ha permitido asegurar de cierta manera la continuidad del servicio educativo, existen algunos elementos de la gestión administrativa que deben ser mejorados para optimizarlo como, por ejemplo, la infraestructura, el aula, recursos materiales y demás.

La oferta educativa donde está ubicado el proyecto se ajusta a las necesidades de las estudiantes, aun con las características que ellas poseen. En este sentido, los aportes que ha generado el proyecto en la vida de las personas usuarias son considerables, Transvida es un espacio libre de discriminación; no solo han retomado su derecho al acceso a la educación y desarrollado de habilidades que les ha permitido progresar como personas, sino que además es necesario para eliminar las brechas sociales y conseguir una vida con mejores condiciones a las que tienen actualmente.

Además, en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas resaltan otras barreras, tales como:

- Dificultades en el nombramiento del personal docente y administrativo y gestiones relacionadas con la excepcionalidad, en tiempo y forma.
- Centralización de procesos administrativos.
- Dificultades en la trazabilidad de estudios realizados por las personas estudiantes en diferentes modalidades.
- Retos en la formación profesional del personal docente y administrativo, en el ámbito de la Educación de Adultos.
- Escasez Capacitación continua del personal docente y administrativo.
- Limitación y gestión de recursos y apoyos educativos y programas de equidad para la población estudiantil.
- Carencia de infraestructura propia para el desarrollo de la malla curricular en diferentes jornadas, o bien, en los casos que se comparta infraestructura, garantizar el uso equitativo y total de la infraestructura para las modalidades EPJA.
- Necesidad de mayor asignación de recurso económico para la oferta completa del Plan de Estudios de Educación de Adultos, apertura de centros educativos, aumento de lecciones, pago de recargos y asignación de personal.
- Mayor coordinación con otras instancias y ministerios para la creación de oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de las personas estudiantes.

- Creación de una cultura con una mayor visión sistémica interdepartamental e interinstitucional.
- Mayor acceso a la información para la población usuaria del MEP.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El Ministerio de Educación Pública no cuenta con datos actualizados para el 2024.

3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

3.1 Medidas generales:

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

- ☒ Control e inspecciones estatales
- ☒ Salud y saneamiento
- ☒ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ☒ Infraestructura
- ☒ Planes de estudio
- ☒ Número de alumnos por docente
- ☐ Pago de matrícula (si procede)
- ☐ Otro:

Detección de necesidad del servicio educativo, censo de población para determinar la cantidad y edad de niños y jóvenes que existen en la comunidad y que podrían ser beneficiados con el servicio educativo solicitado, proyección de matrícula, identificación de las instituciones homólogas aledañas y las respectivas distancias con respecto a la comunidad solicitante, planos del terreno, servicios públicos disponibles.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

El Ministerio de Educación Pública en concordancia con lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política, las necesidades detectadas en las comunidades del país y en observancia de

los lineamientos emitidos sobre control interno, ha definido el presente documento en el cual se integran los procedimientos definidos para apertura y cambio de modalidad y cierre de centros educativos en los diferentes niveles en que se estructura el Sistema Educativo Costarricense. Según esta premisa, el Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos de la Dirección de Planificación Institucional establece un manual que proporciona los procedimientos que sustentan las bases administrativas y técnicas necesarias para la dotación de servicios educativos en todos los niveles y modalidades del sistema.

Manual de Procedimientos de Apertura, Reapertura, Cambios de Modalidad y Cierre de Centros Educativos: [PRESENTACION \(mep.go.cr\)](http://mep.go.cr)

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

- | | |
|--|---|
| ☐ Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados | ☒ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☒ Violencia en las escuelas | ☒ Apoyo insuficiente de los padres a la educación |
| ☒ Costo de la educación | ☐ Larga distancia entre el hogar y la escuela |
| ☐ Conflictos o crisis | |
| ☐ Otro: | |

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

3.2 Personal de educación

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ La formación de docentes se imparte sin discriminación
- ☒ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente
- ☐ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación
- ☒ Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño

☒ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación

☐ Otro:

No aplica

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Formación docente se imparte sin discriminación:

La Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH) no cuenta con datos u investigaciones fundamentadas que permitan emitir criterios o datos que respalden el argumento acerca de que de la formación docente se imparte sin discriminación.

Observación: se recomienda considerar lo aportado por el noveno Informe del Estado de la Educación (2023), señala citando a CONARE que en Costa Rica se imparte 258 carreras de educación (pág 271).

En Costa Rica, desde el año 2006, alrededor del 60% de los doctorados se han entregado en el área de Educación...el porcentaje de mujeres con título de doctorado en 2021, fue menor, 34%, a pesar de que el 58% de los doctorados se dieron en el área de Educación, un área en la que ellas predominan (pág 279)

Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)

Para dar un referente acerca de la consigna expuesta se extrajo la planilla con corte al mes de mayo de 2024, se estudiaron todas las clases de puesto para sacar aquellas 3 que presentan mayor cantidad de funcionarios activos. A partir de estas tres clases, se realiza un estudio para conocer el grupo profesional más representativo, resultando que la mayor proporción de docentes se nombran en el grupo profesional más alto, considerando esas clases de puesto representativos y el grupo más alto, con los salarios, dando un salario promedio de 992,763.90 colones.

Docente	Clases de puesto	Cantidad	Salario Total
	Profesor de Enseñanza General Básica 1 (I y II ciclos) (G. de E.)	15588	₡ 1.122.948,72
	Profesor de Enseñanza Media (G. de E.)	21547	₡ 961.193,00
	Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (III y IV Ciclos, Enseñanza Especial y Escuela Laboratorio) (G. de E.)	13471	₡ 894.149,99
			₡ 992.763,90

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano, MEP (julio 2024)

Se tomó, además, como referencia las calidades profesionales, con las clases de puesto de profesional 1-B y 2, siendo que el promedio salarial de estas es de 1,263,286.13, se puede observar que, a pesar de

que los docentes poseen un salario promedio menor al de los profesionales, es relativamente competitivo.

Profesional	Clases de puesto	Cantidad	Salario Total
	Profesional de Servicio Civil 1 B (G. de E.)	1231	₡ 1.169.943.65
	Profesional de Servicio Civil 2 (G. de E.)	526	₡ 1.356.628.13
			₡ 1.263.286.13

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano, MEP (julio, 2024)

Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo

De la formación inicial docente en Costa Rica se encargan las Universidades Públicas y Privadas, actualmente existen 258 carreras en Educación. En cuanto al desarrollo profesional continuo es el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano quien se encarga del diseño de la oferta formativa permanente para el personal del Título II del MEP y la entidad que por competencias propias de su naturaleza podrá ofrecer detalle.

Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente

Antes del 2020 el sistema de reclutamiento y contratación del personal docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) permanecía intacto desde hacía 46 años. El énfasis estuvo centrado en la contratación del personal según sus títulos académicos y no de acuerdo a la evolución que han tenido los programas de enseñanza costarricenses, ni los métodos bajo los que se trabajaba.

En los últimos cuatro años se han realizado reformas de Ley importantes que han incidido directamente en las políticas docentes establecidas para la selección y contratación del personal docente, a continuación, se describen:

- La Ley 9871, reforma el artículo 55 de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, que establece la obligatoriedad del examen de idoneidad en los requisitos de ingreso a la Carrera Docente.
- La Ley 10159, reafirma la implementación de pruebas de comprobación de idoneidad para el ingreso al Servicio Público por parte de las personas educadoras, así como otras disposiciones que favorecen la selección de mejores candidatos en los puestos docentes:
 - Artículo 15, inciso a) Los procesos de reclutamiento y selección tendrán carácter abierto con base en el mérito y las competencias de las personas, acorde con los principios de idoneidad comprobada, igualdad y transparencia, para garantizar la libre participación, sin perjuicio de lo establecido en las entidades y los órganos incluidos para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en esta ley.
 - Artículo 15, inciso d) Las pruebas para personas postulantes profesionales consistirán en la comprobación de los conocimientos, de la capacidad analítica y de las competencias necesarias para el puesto, expresadas de forma oral y escrita. Las pruebas para postulantes a las plazas profesionales, del título II del Estatuto del Servicio

Civil, estarán actualizadas en relación con las políticas educativas, los programas y los planes de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación.

- El diseño del Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, el cual es una herramienta fundamental para promover la calidad en la formación, armonizar esta formación con los requerimientos del sector empleador nacional, además de brindar criterios para la contratación de los profesionales en educación y la evaluación formativa, entre otros aspectos.

[Disponible en este enlace.](#)

Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación.

En Costa Rica históricamente la relación porcentual entre hombres y mujeres que se desempeñan en la profesión docente ha sido predominante para el género femenino.

A continuación, se muestran los datos en torno a la distribución de puestos docentes entre hombres y mujeres:

Distribución de puestos docentes entre hombres y mujeres

Estrato Propiamente Docente

Sexo	Cantidad	Relación %
Femenino	46.227	75,26%
Masculino	15.199	24,74%
Total general	61.426	100,00%

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano-MEP (julio 2024)

Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) emitió en noviembre de 2023 la Directriz N° 029-PLAN- “Lineamientos Metodológicos Generales para la Evaluación del Desempeño de las personas servidoras públicas, cubiertas por la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en materia de empleo público”. Actualmente, el MEP trabaja en diseñar las acciones que permitan acatar operativamente la implementación de este nuevo modelo de evaluación. [Directriz disponible en este enlace](#)

Existen instrumentos para el acompañamiento por parte de los supervisores a los centros educativos como lo es el Manual de Supervisión de Centros Educativos [disponible en este enlace.](#)

Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación

La distribución de puestos administrativos (jefaturas) entre hombres y mujeres se detalla a continuación, según la base de datos actualizada a julio de 2024.

Estrato Administrativo Docente

Sexo	Cantidad	Relación %
Femenino	1.330	59,48%
Masculino	906	40,52%
Total general	2.236	100,00%

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano, MEP (julio, 2024).

- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente?

- | | |
|--|---|
| ☐ Escasez de personal docente | ☒ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☒ Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado | ☐ Elevado número de alumnos por docente |
| ☐ Falta de centros de formación | |
| ☒ Otro: | |

Se mantiene el señalamiento por parte del cuerpo docente y gremios sindicales en torno a las cargas laborales docentes, pese a los esfuerzos realizados por las administraciones.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado

El MEP trabaja actualmente en la definición de un perfil por estrato docente para realizar un diagnóstico que permita identificar las brechas en cuanto a las necesidades de formación, pues se ha necesitado identificar el perfil real de desempeño en el contexto educativo por parte de las personas docentes.

La Dirección General de Servicio Civil, mediante la Resolución DG-RES-155-2024, del 24 de junio del presente año, y publicada en el alcance N° 117, de la gaceta N° 116, del 26 de junio del 2024, realizó ajustes al proceso de reconocimiento de los puntos de Carrera Profesional, para los funcionarios del Título I y II del Estatuto de Servicio Civil, esta definición tendrá repercusiones importantes, para la continuidad de actualización de la Carrera Profesional para aquellas personas que ya tengan la cantidad límite establecida (40 puntos de Carrera Profesional).

Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico

De acuerdo con el informe OE-CAP-IF-00012-2022 Informe auditoría de carácter especial sobre el modelo de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública se indica que la gobernanza de la infraestructura educativa es compleja y fragmentada, la gestión de la infraestructura educativa carece de una visión sistémica y prospectiva, los procesos de infraestructura educativa no son sistémicos ni simplificados.

Se remite el tablero de infraestructura educativa generado en la actual administración para registrar el control de inversión y de gestión de infraestructura en el MEP [disponible en este enlace](#)

Nota: tanto el tema de infraestructura como de producción y utilización de material pedagógico corresponde por la naturaleza de sus funciones a las Direcciones de Infraestructura Educativa y a la Dirección de Desarrollo Curricular-Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación.

3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7⁴⁶ de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (*marque todos los puntos que correspondan*).

☒ El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos

☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos

☐ Otro:

No aplica

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

El plan de estudios incluye la educación en materia de derechos humanos. A través de diferentes niveles educativos, se promueve la conciencia sobre los derechos fundamentales y se fomenta el respeto hacia todas las personas. Los contenidos relacionados con los derechos humanos pueden abordarse en asignaturas tales como estudios sociales, cívica, ética, historia, formación ciudadana, de igual manera como eje transversal en las demás asignaturas.

Si se organizan actividades relacionadas con la promoción de los derechos humanos. Algunas personas docentes utilizan las guías de educación popular en derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para maestros y facilitadores para enseñar sobre el tema.

En las escuelas donde hay equipos interdisciplinarios, se trabajan talleres participativos en temas relacionados con los derechos humanos.

Desde la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, se ofertan anualmente los siguientes cursos para personal docente y administrativo:

- Curso Prevención de la violencia contra las mujeres: 34 personas aprobadas
- Curso Prevención atención y denuncia del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia: 24 personas aprobadas
- Personas funcionarias participantes en talleres: 133

Además, se desarrollan sesiones de trabajo grupal en los que se aborda el tema de la discriminación por razones de género.

191 personas funcionarias participaron en los procesos realizados en el año 2023, cantidad que se espera triplicar para el 2024.

3.4 Agentes no estatales en la educación

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal⁴⁷.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación⁴⁸ se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales. [Especifique.](#)

En el Decreto Ejecutivo N° 24017-MEP “Reglamento sobre Centros Docentes Privados” publicado en La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 1995; establece en materia de discriminación en su artículo 4:

La educación que se ofrezca en los centros docentes privados será necesariamente democrática en su esencia y en su orientación general, se regirá por los principios, fines y objetivos establecidos para la Educación Costarricense en la Ley Fundamental de Educación, N° 2160 de 25 de setiembre de 1957 y en el Derecho Internacional vigente en el país.

En la misma línea, en el artículo N° 10, se establece:

El proceso de enseñanza y el de aprendizaje en los centros docentes privados, deberá propender a la consecución, como mínimo y sin perjuicio de la formación integral del educando, de los objetivos formativos y cognitivos que se establecen para el sistema estatal en las disciplinas de español, Estudios Sociales, Ciencias y Matemática.

Para el proceso de obtención del reconocimiento oficial de la enseñanza que imparte y durante la vigencia de este, todo centro docente privado debe garantizar que cumple adecuadamente con los requerimientos técnicos y legales necesarios para la atención de personas con discapacidad y a los estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto en materia de infraestructura física, como en el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje inclusivo.

La verificación de incumplimiento de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la revocatoria del reconocimiento otorgado, previa concesión de una audiencia de defensa a la entidad educativa correspondiente

Se desprende de ello, que los centros educativos privados no están ajenos a las disposiciones legales y jurisprudenciales que envuelven el desarrollo estudiantil al amparo de la legislación nacional y convenciones internacionales y deben atender las necesidades de los estudiantes sin discriminación que pueda lesionar derechos fundamentales y contrarios a la ley.

☒ Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública). [Especifique.](#)

El objeto educativo del aprendizaje y el desarrollo humano exige que el currículo por los planes y programas de estudio se diseñe como facilitador para lograr los fines educativos. Los planes y programas deben conjugar el qué, el cómo y el para qué del aprendizaje y del desarrollo humano, consecuentemente este proceso de aprendizaje con base en estándares nacionales básicos en su

⁴⁷ Privada, confesional o gestionada por ONG o agentes comunitarios.

⁴⁸ Véase el artículo/párrafo 1.1.

estructura requiere ser flexible y debe determinar niveles y modalidades; responsabilidad que recae en el Consejo Superior de Educación al establecer la Constitución Política:

Artículo N° 81 “La dirección oficial de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el ministro del ramo”

Consecuentemente la Ley Fundamental de Educación Indica:

ARTICULO 9º.- El Consejo Superior de Educación autorizará los planes de estudio y los programas de enseñanza para los diversos niveles y tipos de educación. Esos planes y programas serán flexibles y variarán conforme lo indiquen las condiciones y necesidades del país y el progreso de las ciencias de la educación y serán revisados periódicamente por el propio Consejo. Deberán concebirse y realizarse tomando en consideración:

- a) Las correlaciones necesarias para asegurar la unidad y continuidad del proceso de la enseñanza; y*
- b) Las necesidades e intereses psicobiológicos y sociales de los alumnos en una sociedad caracterizada por ser multiétnica y pluricultural, hacia la búsqueda de relaciones de interculturalidad.*

Para ello, se establecerán acciones y programas nacionales aplicables a todos los involucrados en el proceso educativo, independientemente de que la institución donde se brinde el servicio educativo sea de origen público o privado.

En el Decreto Ejecutivo N° 24017-MEP “Reglamento sobre Centros Docentes Privados” publicado en La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 1995; establece en su artículo d) y e) la obligación del centro educativo privado de aportar el plan de estudios de la oferta educativa y los planes correspondientes a cada una de las asignaturas para los diversos grados, precisamente para efectuar el estudio correspondiente que permita determinar si efectivamente los mismos cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Superior de Educación y en consecuencia puedan ser equiparadas con las del sistema educativo público. Las instituciones educativas privadas puedan enriquecer las ofertas educativas y los planes de estudio, pero siempre habrá un mínimo de requisitos que se deben cumplir obligatoriamente.

☒ Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos. [Especifique.](#)

*Constitución Política: **ARTÍCULO 75.-** La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.*

*Código de Familia: **Artículo 143.-** Autoridad parental y representación. Derechos y deberes. La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas menores de edad...*

*Código de la Niñez y la Adolescencia: **Artículo 14º-** Derecho a la libertad. Las personas menores de edad tendrán derecho a la libertad. Este derecho comprende la posibilidad de: a) Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo bajo la orientación de sus padres o encargados, según la evolución de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico...*

☒ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales. [Especifique los ámbitos que abarca.](#)

- ☒ Inscripción
- ☒ Control e inspecciones estatales
- ☒ Cualificaciones de los docentes
- ☒ Salud y saneamiento
- ☒ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ☒ Infraestructura
- ☒ Planes de estudio
- ☒ Número de alumnos por docente
- ☐ - Pago de matrícula
- ☒ Cierre de escuelas
- ☒ Otro:

El proceso de oficialización, reconocimiento, certificación y acreditación de estudios lo realiza a cada centro educativo privado ante la Dirección de Educación Privada, por medio del Departamento de Análisis Técnico. En este Departamento también se tramite el cierre del centro educativo privado.

Los procesos de inspección, los realiza de manera periódica el Departamento de Fiscalización y se verifica por medio de los instructivos preparados la siguiente información: datos administrativos institucionales, Permisos Sanitarios de Funcionamiento, aprobación de instalaciones físicas por parte de la DIE, planes y programas de estudio, nóminas de personal administrativo, docentes y estudiantes, matrícula por niveles, protocolos institucionales para atender situaciones de violencia y riesgo en el centro educativo, infraestructura escolar, atención de adecuaciones curriculares, registro de personas estudiantes en condición de alta dotación.

La normativa actual no faculta a la DEP a recabar información sobre pago de matrícula y colegiaturas; ya que lo anterior forma parte un contrato privado firmado entre la representación legal dueña del centro educativo y el padre, madre o persona encargada del estudiante.

Las cualificaciones del personal docente que labora en los centros educativos privados es una función del director o directora académico de acuerdo con el contrato de trabajo establecido y al amparo del Código de Trabajo.

[- Explique.](#)

El marco normativo que ampara el accionar de la Dirección de Educación Privada (DEP), se basa en el Decreto N° 38170-MEP "Organización Administrativa de Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública" en los artículos 117 al 121 en donde establece que la DEP es el órgano técnico y administrativo responsable de la acreditación, supervisión, fiscalización, inspección y control de los centros educativos privados, desde la Educación Preescolar hasta la Enseñanza Diversificada en todas sus modalidades y los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad"

(CAIPAD), dentro de los límites que establece la Constitución Política y el bloque de legalidad aplicable, según corresponda.

Por su parte en el Decreto N° 24017-MEP Reglamento sobre Centros Docentes Privados” publicado en La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 1995 tiene por objeto: Establecer los procedimientos en cuya virtud se oficializan, equiparan, certifican y acreditan los estudios realizados en los centros docentes privados

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?

- | | |
|---|---|
| ☒ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico | ☐ Problemas de equidad e inclusión |
| ☒ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional | ☒ Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión |
| ☐ Elevado número de alumnos por docente | |
| ☐ Otro: | |

En los procesos de inspección se presentan denuncias contra los centros educativos en los siguientes apartados: acoso escolar, disposiciones administrativas, evaluación, protocolos de actuación, retención de documentación, aspectos de la malla curricular-oferta educativa, apoyos educativos. En este aspecto se puede señalar que el accionar de la Dirección de Educación Privada, presenta limitaciones en:

- Recursos financieros para realizar los procesos de inspección a los centros educativos privados.
- Limitado número de funcionarios. (4 funcionarios para el Departamento de Análisis Técnico y 4 funcionarios para el Departamento de Fiscalización).
- Escasas herramientas tecnológicas para facilitar los procesos de acreditación e inspección.
- Reglamentación poco actualizada (el reglamento actual que regula a los centros educativos privados tiene casi 30 años)

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Según Censo Inicial 2014 hay un total de 577 centros educativos privados, ubicados en 26 Direcciones regionales de Educación en nuestro país.

Actualmente, hay 13 estudios de acreditación y cambios de instalaciones físicas.

En el primer semestre del año 2024, se realizaron 100 inspecciones a los centros educativos privados.

Para el curso lectivo 2024 hay un total de 111.207 personas estudiantes matriculadas en instituciones educativas privadas.

3.5 Educación digital

La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión⁴⁹.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

☒ El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico

- Indique los textos y disposiciones pertinentes.

Circular DVM-AC-CIR-0002-02-2024, del 01 de febrero de 2024 denominada: Disposiciones y lineamientos generales para el curso lectivo 2024 (circular-dvm-ac-cir-0002-02-2024.pdf (mep.go.cr).

Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) ([Programa Nacional de Formación Tecnológica | Facebook](#))

☐ Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.)

☐ El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación

☐ Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales⁵⁰, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades

☐ Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando

☐ Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza

☐ Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación

☐ Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costo eficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados

⁴⁹ Véase la observación general núm. 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

⁵⁰ Falta de conexión a Internet, infraestructura básica o dispositivos.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Para el año 2024, en el Programa Presupuestario 555, denominado Aplicación de la Tecnología a la Educación, se presupuestaron 9.113 millones de colones, destinados a la adquisición de equipo tecnológico y licencias, para las dependencias del MEP, incluyendo los centros educativos.

- Ley N°7739 del 6 de enero de 1998, denominada: Código de la Niñez y la Adolescencia:
- Ley N°8968 del 07 de julio de 2011 denominada: Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.
- Ley N° 10238 del 11 de julio del 2022, denominada: Ley de protección de la imagen, la voz y los datos personales de las personas menores de edad
- Decreto Ejecutivo N°37554 del 30 de octubre de 2012 denominado: Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital? (marque todas las que procedan).

- | | |
|--|---|
| ☐ Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles | ☐ Acceso limitado a Internet o a la electricidad |
| ☐ Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital | ☐ Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.) |
| ☐ Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad | ☐ Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales |
| ☐ Otro: | ☐ Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional |
| | ☐ Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías digitales se aprovechen en la práctica docente |
| | ☐ Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

4 Consolidación de los sistemas de gobernanza

A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e

información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información

En los diferentes instrumentos de planificación del Ministerio de Educación Pública (MEP), avalados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se contempla la vinculación de algunos indicadores con el ODS 4 “*Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos*”.

Tal como lo establece el ente rector, de manera trimestral se realiza el seguimiento del avance de las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026, cuyos datos se registran en el sistema DELPHOS.Net del MIDEPLAN. Así mismo, de manera semestral se realiza el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), que también contiene algunos indicadores vinculados al mismo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus datos de avance son reportados ante el Ministerio de Hacienda.

En el mes de marzo 2024, se remitió al MIDEPLAN, la matriz de “Recopilación de información de ODS 2020-2023, MEP” que incluyó información de desafíos pendientes y compromisos futuros con respecto a las acciones de implementación de los ODS para ese periodo, como insumo para la conformación del III Informe Nacional voluntario de ODS.

☒ Los resultados del seguimiento se hacen públicos. [Indique el enlace.](#)

En el siguiente link se puede acceder al informe anual 2023 del PNDIP 2023-2026: [Delphos \(www.deinsa.com\)](http://www.deinsa.com) (mideplan.go.cr)

Se adjunta también el link del documento de “Principales resultados del trabajo de implementación de los ODS”: [Alfresco » DOCPLAN-03571.pdf \(mideplan.go.cr\)](#)

☒ Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares

Los procesos de seguimiento del PNDIP 2023-2026 y el POI contemplan la participación de las instituciones y dependencias del sector educación.

☒ Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación

El enfoque que se aplica es sectorial, el cual contempla la participación de varias instituciones que lo conforman, como es el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Colegio Universitario de Cartago (CUC), Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON), Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Actualmente, el MEP está incluido en el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, por medio de un indicador relacionado con la educación de personas jóvenes y adultas, por lo que también aporta al logro de metas de ese sector.

- ☒ Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales

El Ministerio de Educación Pública plantea un mayor acceso a la educación en todos los niveles bajo un modelo de calidad y cobertura que permita alcanzar los objetivos de la educación universal, con especial énfasis a la población estudiantil con mayor vulnerabilidad y riesgo social.

Se ha adoptado el enfoque de gestión por resultados en el desarrollo, el cual integra las actividades de planificación, presupuestación, seguimiento, adquisiciones y gestión financiera dentro de los instrumentos de planificación estratégica. Además, asegura una articulación efectiva con las direcciones e instancias involucradas en la cadena de generación de valor, identificando y gestionando los factores críticos de riesgo para alcanzar los resultados deseados.

Para la realización de un adecuado ejercicio de planificación con miras al ejercicio económico 2025, se dictaron los **Lineamientos técnicos y metodológicos para la consolidación articulada de los procesos estratégicos institucionales de planificación, formulación presupuestaria y proyectos de inversión.**

Dichos lineamientos establecen para la fase de formulación presupuestaria lo siguiente:

El presupuesto representa una cuantificación de los planes: la elaboración del presupuesto debe vincularse estrechamente con la planificación estratégica orientada a resultados. Así, cada partida presupuestaria debe justificarse en función de las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales, que a su vez se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP).

- ☒ La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente

La asignación de los recursos presupuestarios la realiza el Ministerio de Hacienda utilizando como parámetros la proyección de ingresos para el siguiente año y la ejecución de recursos por parte de los ministerios en el último ejercicio presupuestario.

Mediante oficio del Ministerio de Hacienda se comunica a la titular de la cartera de Educación Pública cuál es el límite presupuestario con el que debe elaborar la programación y presupuestación de actividades para el siguiente ejercicio presupuestario.

- ☒ La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia

El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo (DCIGR) de la Dirección de Planificación Institucional, realiza actividades de asesoramiento (virtuales, autoformación, a distancia y presenciales), diseña herramientas digitales y elabora lineamientos (protocolos, guías, manuales, circulares y compendio de acciones ante las amenazas de origen natural y antrópicas).

Asimismo, en acatamiento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488 -Artículo 12, se conforman los Comités Regionales e Institucionales, quienes son responsables de elaborar, actualizar, divulgar e implementar los Planes para la Gestión del Riesgo de los centros educativos y los Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para los centros laborales regionales y de nivel central.

- ☐ Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto.

El sistema educativo costarricense no está municipalizado, aunque se puede establecer colaboración entre los centros educativos de la comunidad y la municipalidad correspondiente.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

- ☒ Limitaciones presupuestarias
- ☐ Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles
- ☐ Falta de diálogo con los sindicatos de docentes
- ☐ Otro:
- ☐ Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto
- ☐ Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables

La crisis fiscal que enfrenta el país en los últimos años mermó el crecimiento en el presupuesto del MEP, razón por la cual se debieron priorizar de una mejor manera los proyectos de nueva infraestructura educativa, así como el mantenimiento de la existente, la contratación de docentes para continuar incorporando un mayor número de escuelas al currículo completo y la atención adecuada de las diferentes modalidades educativas, entre otras.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento del presupuesto MEP en los últimos años (2022-2024). Asimismo, se detalla la relación MEP como porcentaje del PIB, en la misma se establece que a partir del año 2022, dicha participación ha venido disminuyendo.

Presupuesto, Producto Interno Bruto y presupuesto MEP como % del PIB

Año	Presupuesto MEP	Producto Interno Bruto	% MEP/PIB
2022	2,563,884,526,829	44,810,030,571,349	5.72%
2023	2,528,217,413,232	47,059,272,162,280	5.37%
2024	2,586,221,855,269	49,608,003,532,140	5.21%

Fuente: Departamento de Formulación Presupuestaria, Dirección de Planificación Institucional, MEP

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos

A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☒ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados

☒ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos

☐ Otro:

No aplica